

ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

**PLIEGOS DEFINITIVOS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO DE LA
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. CP-EMSC-001-2026

PERIODO: 01 DE ENERO DE 2027 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2036

VILLAVICENCIO, ABRIL DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA	5
1.1 OBJETO	5
1.2 RÉGIMEN JURÍDICO.....	5
1.3 PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN	5
1.4 DEFINICIONES	7
1.5 CRONOGRAMA	8
2. REQUISITOS HABILITANTES	9
2.1 FORMATO CONOCIMIENTO PROVEEDORES Y CLIENTES (SUBSABABLE).....	10
2.2 OFERTA.....	10
2.3 REQUISITOS TÉCNICOS-CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN ANTE LA UPME (SUBSANABLE)	14
2.4. GARANTIAS	14
2.4.1. GARANTIA DE SERIEDAD (NO SUBSANABLE)	14
2.4.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (NO SUBSANABLE)	16
2.4.3. GARANTÍA BANCARIA (NO SUBSANABLE)	18
3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO	18
3.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO	18
3.2 RESUMEN DE LOS PRODUCTOS -CONDICIONES DE CADA PRODUCTO.....	18
3.3 PRECIOS DE LA OFERTA	23
3.5 PUNTOS DE MEDICIÓN	31
4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	32
4.1 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACION Y/O RECHAZO DE OFERTA.....	32
4.2 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES.....	34
4.3 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES	34
5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN AUDIENCIA PÚBLICA	34
5.1 NOTIFICACIÓN DE AGENTES ASIGNADOS.....	35
5.2 DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA.....	36
5.3 FIJACION DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA	36
5.4 FUENTES DE FINANCIACIÓN	36
5.5 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.....	37
6. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN	37
6.1 PLAZO DE CONSULTA PLIEGOS DE CONDICIONES	37
6.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.	38
6.3 PLAZO DE ENTREGA OFERTA RESERVA.	39
6.4 PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS.....	40
6.5 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES.	40
7	ANEXOS
41	

ANEXO 7.1. CONTRATO	41
ANEXO 7.2. HORAS POR MES	60
ANEXO 7.3. PRECIOS CANTIDADES DE ENERGÍA	61
A SUMINISTRAR EN PESOS DE DICIEMBRE DE 2025 (PROVISIONAL)	61
ANEXO 7.4. PRODUCTOS Y CANTIDADES.....	62
ANEXO 7.5. FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA	63
ANEXO 7.6. FORMATO TRATAMIENTO DE DATOS PROVEEDORES.....	64
ANEXO 7.7. FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE / PROVEEDOR.....	66
ANEXO 7.8. MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	69
ANEXO 7.10. PAGARÉ N°. 00 /2026.....	75
ANEXO 7.11. CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGARÉ EN BLANCO N°. XXXX/2026.....	76
ANEXO 7.12. RUT EMSA – CAMARA Y COMERCIO	78
ANEXO 7.13. FORMATO GARANTIA BANCARIA	79

INTRODUCCIÓN

La ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P., en adelante **-emsa-**, es una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, debidamente constituida por escritura pública 6353, del 18 de diciembre de 1981, legalmente registrada en cámara de comercio de Villavicencio bajo el número 2336 del libro IX domiciliada el 11 de febrero de 1982 en la ciudad de Villavicencio.

En desarrollo de lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, la Resolución 134 de 2013, 080, 130 de 2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, **-emsa-** está interesada en recibir propuestas para el suministro de energía eléctrica para la atención de una parte de su mercado regulado, según las condiciones establecidas en la presente convocatoria.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

1.1 OBJETO

El objeto de este documento es invitar, bajo los términos y condiciones establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019, a las empresas interesadas en presentar propuestas para el suministro de la energía eléctrica que **-emsa-** requiere para atender parte de la demanda de su mercado regulado, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2036. Esta energía eléctrica involucra la potencia eléctrica asociada, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego.

-emsa- podrá contratar la energía objeto de estos términos con uno o varios proponentes, hasta la energía y precio indicado en la Oferta de Reserva entregada.

Será responsabilidad del oferente que resulte adjudicado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para celebrar y ejecutar el contrato de suministro de energía.

1.2 RÉGIMEN JURÍDICO

El (Los) contrato(s) que surja(n) como resultado de la adjudicación de la presente convocatoria se registrá(n), en lo especial, por lo establecido en la presente convocatoria, y en lo general, por las normas del Derecho Privado y las resoluciones vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

Teniendo en cuenta que la presente convocatoria se hace bajo los términos y condiciones establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019, los contratos que surjan a consecuencia de esta deberán suscribirse y registrarse ante el ASIC cumpliendo los tiempos estipulados en la misma.

1.3 PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN

a. Eficiencia: La presente convocatoria tiene como objetivo la participación de los distintos agentes del mercado para que **-emsa-** pueda adquirir las cantidades de energía requerida al menor precio, con la finalidad de reducir la volatilidad de los precios de bolsa.

- b. Fiabilidad:** Las condiciones de participación y los requisitos habilitantes establecidos en la convocatoria pública, así como el esquema de garantías establecido en los contratos, permiten valorar y gestionar de forma objetiva y suficiente el riesgo de la posición contractual de las partes.
- c. Neutralidad:** Los requisitos habilitantes y las condiciones de participación que se definen en la presente convocatoria no impondrán barreras a la entrada o condiciones de acceso. Los criterios para su participación se fundamentan en factores explícitos, objetivos, verificables, razonables, proporcionados y previamente establecidos, de tal manera que no existirá discriminación hacia los participantes. Los resultados de la convocatoria públicas deben estar en cantidad de energía fija horaria, diaria y mensual, precio por kilovatio hora, indexado con el IPP publicado por el DANE o el indicado por la CREG.
- d. Principio de Igualdad:** **-emsa-** no dará a ninguna persona prerrogativas o privilegios especiales para competir, ni preferencias en relación con el orden o las condiciones.

A todos los interesados en participar en este proceso de contratación, la empresa les ofrecerá las mismas condiciones y oportunidades para competir, sin restringir arbitrariamente la participación de ninguno.

- e. Selección Objetiva:** Todas las decisiones que tomará **-emsa-** en desarrollo de los Pliegos de Condiciones se harán de forma objetiva e imparcial, con el único interés de satisfacer de manera justa y equitativa los intereses de la Empresa y de garantizar la continuidad del servicio público a su cargo.

-emsa- propenderá activamente por fomentar la competencia entre los oferentes, para lo cual evitará establecer barreras u obstáculos innecesarios para participar en los mismos.

Cuando por las circunstancias especiales del caso **-emsa-** deba celebrar un contrato para adquirir cualquier bien o servicio sin que medie un concurso para seleccionar al correspondiente agente, deberá justificar lo pertinente en la respectiva propuesta de adjudicación.

- f. Transparencia:** Los participantes en las convocatorias públicas y las autoridades de inspección, control y vigilancia dispondrán de toda la información relacionada con la convocatoria, los requisitos habilitantes, las condiciones de participación, la metodología de evaluación de las ofertas, las fechas y plazos establecidos para la entrega de documentos, la publicación de resultados y las auditorías, en caso de que aplique.

1.4 DEFINICIONES

CONTRATO: Es el vínculo que surge entre **-emsa-** y el oferente que resulte adjudicado, en donde se establecen los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía.

Los términos y condiciones de los contratos a suscribirse se encuentran contenidos en la minuta que hace parte integral del presente Pliego de Condiciones.

-emsa- Es una Empresa de Servicio Público Domiciliario de carácter mixto, debidamente constituida por escritura pública 6353, del 18 de diciembre de 1981, legalmente registrada en cámara de comercio de Villavicencio bajo el número 2336 del libro IX domiciliada el 11 de febrero de 1982 en la ciudad de Villavicencio.

ENERGÍA RESERVA: Cantidad máxima de energía indicada en la oferta reserva.

FNCER: Fuentes no convencionales de energía renovable, según la definición de la ley 1715 de 2014.

OFERENTE: Agente del mercado que remite una oferta a una convocatoria con la intención de ser adjudicada.

OFERTA RESERVA: Condiciones de precio o cantidad fijadas por **-emsa-** a partir de la cual la oferta remitida por un oferente es descalificada en la evaluación de las ofertas.

PRECIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: Es el precio de la energía eléctrica ofrecida por el proponente expresado en pesos colombianos (\$/kWh). Este no corresponde a una estructura de costos, sino que obedece a un precio de mercado donde el proponente asume el riesgo de la actividad de generación en el país.

PRECIO RESERVA: corresponde al precio ponderado máximo al cual esta **-emsa-** dispuesta a adjudicar en cada producto.

VENDEDOR: Empresa(s) con la(s) cual(es) **-emsa-** firmará contrato(s) para la compra de energía y potencia eléctrica.

1.5 CRONOGRAMA

El desarrollo de la siguiente convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma.

Concepto	Descripción	Fecha
Aviso y publicación de pliegos	Publicación página WEB - Activación de la convocatoria en SICEP	26 de marzo de 2026
	Publicación pliegos de condiciones para consulta	26 de marzo de 2026
	Fecha límite recepción de aclaraciones a los pliegos de condiciones hasta las 12:00 horas	06 de abril de 2026
	Publicación pliegos de condiciones definitivos	09 de abril de 2026
Entrega y evaluación de Resultados	Recepción de Ofertas y Requisitos Habilitantes a las 15:00 horas	23 de abril de 2026
	Verificación y Subsanación de Requisitos Habilitantes a las 15:00 horas	30 de abril de 2026
	Informar al ASIC los oferentes habilitados para participar	04 de mayo de 2026
	Audiencia pública de adjudicación a las 15:00 horas	05 de mayo de 2026
Formalización de Resultados	Fecha límite para la legalización de contratos	25 de mayo de 2026
	Fecha límite para el envío de información al ASIC	27 de mayo de 2026
	Fecha límite publicación de resultados	28 de mayo de 2026
	Registro de contrato	29 de mayo de 2026

2. REQUISITOS HABILITANTES

-emsa- otorgará un plazo no menor a diez y siete (17) días hábiles para la preparación de los requisitos habilitantes y las ofertas, los cuales empezarán a contarse a partir de la fecha de publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos.

La entrega por parte de los oferentes de los documentos o requisitos habilitantes se realizarán al ASIC a través de la plataforma SICEP.

Para la elaboración de la oferta, EL OFERENTE deberá revisar detenidamente todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos incluidos en el presente Pliego de Condiciones.

Las interpretaciones de los documentos del Pliego de Condiciones se deben solicitar aclaración en las adendas, de tal forma que se despejen las dudas y no se asuman interpretaciones de los pliegos de condiciones mediante comunicación escrita a los correos juan.vanegas@emsa-esp.com.co apoyo.transacciones@emsa-esp.com.co dentro del plazo máximo establecido en los pliegos de condiciones.

Dado que la minuta hace parte integrante del Pliego de Condiciones, EL OFERENTE deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el cronograma anterior. **-emsa-** no aceptará observaciones a la minuta con posterioridad al día 09 de abril de 2026.

Podrán participar en esta convocatoria las empresas generadoras y/o comercializadoras, así como los agentes económicos interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación que se encuentren inscritos ante el ASIC, según las normas y reglamentaciones vigentes.

Así mismo, los oferentes interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y la modificación del artículo 10 en el documento CREG-901 054 del 30 de diciembre de 2023, la Resolución 101 033 de 2023 del Ministerio de Minas y Energía.

2.1 FORMATO CONOCIMIENTO PROVEEDORES Y CLIENTES (SUBSABABLE)

El proponente deberá diligenciar y suscribir en su totalidad el "Formato único de conocimiento del cliente/proveedor – FO-GE-CU-01" adoptado por **-emsa-**, mediante el cual declara, bajo la gravedad de juramento, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y verificable; que los recursos utilizados y aquellos que se deriven de la eventual relación contractual tienen origen lícito y no provienen ni se destinarán a actividades ilícitas o a la financiación del terrorismo; que ha informado de manera completa y actualizada la identidad de sus socios, accionistas y beneficiarios finales; y que no se encuentra incurso en conflictos de interés no declarados. Con la suscripción del formato, el proponente autoriza expresamente a **-emsa-** para verificar, consultar y actualizar la información suministrada, incluyendo la realización de consultas en listas vinculantes, restrictivas e informativas, nacionales e internacionales, y en los sistemas de información y bases de datos a que haya lugar. En caso de identificarse inconsistencias, reportes, alertas o coincidencias relevantes, **-emsa-** podrá efectuar los reportes a las autoridades competentes y adoptar las medidas legales, contractuales y administrativas correspondientes, de conformidad con sus políticas internas, el régimen aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios y lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022. El proponente autoriza igualmente el tratamiento de los datos personales suministrados, conforme a la normativa vigente y la Política de Tratamiento de datos Personales de **-emsa-**.

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el presente formulario para el conocimiento del tercero.

Subsanabilidad:

El formato conocimiento proveedores y clientes podrá ser subsanado de acuerdo a los términos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, so pena del rechazo de la oferta.

2.2 OFERTA

El oferente deberá presentar su oferta utilizando el formato establecido en el numeral Anexo 7.8 MODELO CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, junto con los demás documentos exigidos en el numeral 2 REQUISITOS HABILITANTES, debidamente

firmados por el representante legal o apoderado. **La oferta contiene algunos requisitos subsanables y no subsanables de tal forma el oferente debe ajustarse exactamente a lo solicitado.**

Contenido de las propuestas:

- Carta de presentación de la Propuesta firmada por el Representante Legal del oferente o por el apoderado debidamente facultado. En la carta se indicará que la oferta es irrevocable y que estará vigente por sesenta (60) días hábiles a calendario a partir de la fecha de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los oferentes hasta el registro del contrato. (No subsanable)
- EL OFERENTE deberá cargar su propuesta en el aplicativo SICEP dentro del plazo límite establecido en el cronograma de la convocatoria, bajo los lineamientos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. Las propuestas deberán ceñirse a lo establecido en la presente convocatoria y en la resolución CREG 130 de 2019. La propuesta no podrá ser modificada con posterioridad a su presentación. **(No Subsancable)**
- Los precios de la propuesta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de DICIEMBRE-25. **(No Subsancable)**
- Los precios cotizados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos, impuestos y contribuciones que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL OFERENTE. **(No Subsancable)**
- Cualquier nueva carga impuesta legalmente a cualquiera de las partes será asumida de conformidad con la Ley Aplicable por cada una de las Partes, según corresponda.
- **-emsa-** no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna. **(No Subsancable)**
- Registro Único Tributario completo, fecha de expedición no mayor a 1 mes de la presentación de la oferta. **(Subsancable)**
- Cuando EL OFERENTE fuere persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el

efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del contrato y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad mayor de 1 (uno) mes, entre la fecha de su expedición y la fecha de cierre de esta contratación. Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias. **(Subsanable)**

- Si del certificado de existencia y representación legal del oferente se desprende que el representante legal requiere de una habilitación especial para celebrar contratos de determinada cuantía, se deberá anexar a la oferta, copia del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentación de la oferta, los actos que se deriven de ella, así como para la celebración del contrato y todos los actos que se deriven de él. **-emsa-** podrá exigir, en cualquier momento acreditar dichas autorizaciones. **(No Subsanable)**
- Documento del órgano social competente (Asamblea de accionistas, Junta de Socios) donde se autoriza al Representante Legal para la presentación de la oferta y firma del contrato. **En caso de que la autorización este indicada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, se debe notificar esta información en el texto de la carta de presentación de la propuesta indicando la página correspondiente. (Subsanable)**
- Estados financieros, dos últimas vigencias fiscales, con notas (debidamente suscritos por el Representante legal, contador y Revisor Fiscal), declaración de renta de los dos últimos dos años. **(Subsanable)**
- Certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal y el contador sobre el capital suscrito y composición accionaria del interesado en el que se evidencia el beneficiario final con participación accionaria superior al cinco por ciento (5%). La fecha de expedición de la certificación no podrá exceder los treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de esta información. **(Subsanable)**
- EL OFERENTE deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo STN y STR, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurso en procesos de

limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición a la entrega de las ofertas y de los requisitos habilitantes. **(No Subsanable)**

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por **-emsa-** antes de enviar el contrato para la respectiva firma.

PARAGRAFO 1: DE LOS AGENTES QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA

Los agentes que tengan con respecto a **-emsa-**, las siguientes limitaciones:

- a. Incumplimientos de contratos vigentes que afecten la operatividad de **-emsa-**, así mismo, el abstenerse a celebrar contratos sin justa causa.
- b. Quienes tengan reclamaciones vigentes con intereses económicos o hayan promovido cualquier tipo de pleito en contra de **-emsa-**, igualmente investigaciones administrativas, acciones judiciales o constitucionales.

De otra parte, también no calificarán para presentar propuestas los Agentes que:

1. Se encuentren en proceso de liquidación o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
2. No se encuentren registradas ante el ASIC al momento de presentación de la propuesta.

En la propuesta el Agente deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación. **(No Subsanable)**

PARAGRAFO 2: DE LAS LIMITACIONES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir alguna de las limitaciones señaladas en el numeral anterior, -**emsa**- podrá dar por terminado el contrato de pleno derecho sin lugar a declaración judicial y sin que tal hecho de lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna a favor del proponente, pudiendo -**emsa**-, además, hacer efectiva la cláusula de sanción por incumplimiento pactada en el contrato.

Cuando estas limitaciones sobrevengan en un proponente dentro del término de la presentación de las propuestas, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.

2.3 REQUISITOS TÉCNICOS-CERTIFICADO DE INSCRIPCION DE PROYECTOS DE GENERACIÓN ANTE LA UPME (SUBSANABLE)

Para el caso de generadores que aún no hayan entrado en operación comercial se requiere:

Certificado de Registro en la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta, proyectos estos que deben tener su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Igualmente deben entregar información general adicional sobre dichos proyectos. Si el proyecto de un generador nuevo no entró en operación comercial en el mes de diciembre anterior al primer día del año ofertado se considerará como un comercializador puro.

El certificado de inscripción de proyectos de Generación Ante la UPME podrá ser subsanado de acuerdo con los términos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

2.4. GARANTIAS

2.4.1. GARANTIA DE SERIEDAD (NO SUBSANABLE)

Garantía de Seriedad de la Propuesta. El oferente debe entregar como garantía de seriedad de la propuesta, una garantía bancaria expedida por un banco, legalmente autorizado en Colombia para tal fin o una póliza de seguro expedida por una compañía aseguradora, legalmente establecida en Colombia, aceptable en su procedencia,

contenido y forma por **-emsa-**, junto con su correspondiente recibo de pago de la prima, con las siguientes características:

1. Como asegurado deberá figurar la compañía **-emsa-**.
2. Como beneficiario debe figurar **-emsa-**.
3. La póliza deberá ser emitida bajo el formato de EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LEY 142 DE 1994.
4. Como afianzado deberá figurar el nombre completo del proponente. Si actúa por medio de representante también deberá figurar este último. Si el proponente resulta ser un consorcio o unión temporal deberán incluirse como afianzados todos los integrantes del mismo.
5. El valor de la misma deberá corresponder al 3% del valor total de la propuesta, incluyendo impuestos, en pesos colombianos.
6. La vigencia de la garantía será de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. No obstante, lo anterior, en caso de que se anuncie la suspensión o prorrogue la adjudicación de la propuesta por un tiempo superior al de la garantía, el proponente deberá extender su vigencia por el período que dure la suspensión o prorroga y cinco (5) días más.
7. La Garantía se debe presentar debidamente firmada por el representante legal.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el proponente que resulte adjudicado estará obligado a extender la vigencia de la póliza hasta la fecha de celebración del contrato respectivo.

El valor de la garantía de seriedad deberá ser el 3% del valor de la oferta, el cual se calculará multiplicando la cantidad de energía ofrecida por el precio de la misma. En caso de que se presenten varias ofertas y estas sean excluyentes entre sí, se tendrá en cuenta la oferta con mayor valor. Si por el contrario estas ofertas son complementarias entre sí, el valor final a garantizar será la sumatoria de estas.

La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva en los siguientes eventos: 1) Si el proponente favorecido revoca la propuesta o pretende modificar unilateralmente las condiciones definidas en los presentes términos de referencia; 2) Cuando adjudicado el contrato no se puede suscribir por un hecho imputable al proponente; 3) Cuando después de agotado todos los procedimientos del caso, el proponente seleccionado no quiere, sin justa causa, firmar el contrato respectivo, 4) Cuando después de firmado el contrato no constituye la garantía de cumplimiento exigida por este; 5) Cuando no se hayan cubierto las obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista dentro de los plazos establecidos en la regulación vigente, de tal forma que

no se pueda registrar el contrato adjudicado; y 6) En general, por no tener oportunamente todos los documentos regulatorios necesarios para el inicio del contrato.

Los oferentes que cumplan con todos los Requisitos Habilitantes expuestos en estos pliegos podrán considerarse proponentes elegibles.

Si **-emsa-** encuentra un error u observación sobre el contenido de los documentos relacionados en los numerales 2.1 2.2 y 2.3 de los REQUISITOS HABILITANTES, le solicitará al oferente la corrección, aclaración y complementación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las ofertas. Si el oferente no atiende esta solicitud dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles antes mencionados, de acuerdo con lo estipulado en la resolución CREG 130 DE 2019 y por la cual se modifica mediante el artículo 10 de la Resolución No. 101 033 de 30 de diciembre de 2023, la oferta no será tenida en cuenta.

En caso de que **-emsa-** no solicite aclaraciones y/o subsanaciones dado que todos los requisitos habilitantes solicitados cumplieron a cabalidad con lo descrito en los Pliegos de Condiciones, o las aclaraciones, correcciones y complementaciones que se presenten se subsanan en el período estipulado en la Resolución CREG 130 DE 2019 y por la cual se modifica mediante el artículo 10 de la Resolución No. 101 033 de 30 de diciembre de 2023, se enviará al ASIC, por medio de la plataforma SICEP los oferentes habilitados en los términos indicados en la misma.

2.4.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (NO SUBSANABLE)

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Contrato, el Adjudicado que resulte favorecido deberá entregar a **-emsa-** una de las siguientes garantías de cumplimiento:

- i. Póliza de seguros con carátula y clausulado especial para empresas de servicios públicos, emitida por una compañía de seguros, legalmente establecida y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El valor de la póliza de cumplimiento se calculará como el producto de la energía por la tarifa adjudicada y este valor multiplicado por el tres por ciento (3%), acompañadas del recibo de pago de la prima. La energía corresponde a las cantidades adjudicadas. La tarifa corresponde al precio de referencia adjudicado actualizado con el último IPP certificado por el DANE o entidad competente y conocido al momento de expedir la garantía, con una vigencia del plazo del contrato más noventa (90) días.

Esta póliza de cumplimiento se deberá tramitar a más tardar a los diez (10) días siguientes a la firma del contrato. Las garantías deberán ser tramitadas y aprobadas por -emsa-, en un término de diez (10) días después de presentada por EL OFERENTE. La póliza se podrá presentar por anualidades. En todo caso, durante todo el término de ejecución del contrato deberá existir una garantía vigente.

Se acepta incluir en la póliza una cláusula de indivisibilidad, "Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por anualidades, esto sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la póliza, para lo cual el vendedor deberá garantizar con otra compañía de seguros o mediante otro mecanismo sus obligaciones ante el contrato."

No obstante, lo anterior para efectos del contrato se podrá fraccionar en las siguientes etapas:

- **Etapas pre operativa:** Esta póliza de cumplimiento, deberá entregarse dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, la cual será aprobada por -emsa-. Dicha garantía comprenderá desde la fecha de firma del contrato y hasta las 24:00 horas del treinta y uno (31) de diciembre, del año anterior al de inicio del suministro de energía y potencia. La póliza se podrá presentar por anualidades descontando la energía entregada.
- **Etapas Operativa:** Esta póliza de cumplimiento comprenderá desde las 00:00 horas del primero (01) de enero del año de inicio del despacho de la energía, hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del año siguiente al de finalización del despacho de la energía. Esta garantía operativa se deberá tramitar y entregar a más tardar el 30 de noviembre del año antes del inicio del despacho del contrato. Las garantías deben ser aprobadas por -emsa-, en un término de diez (10) días después de presentada por EL OFERENTE. La póliza se podrá presentar por anualidades descontando la energía entregada.

2.4.3. GARANTÍA BANCARIA (NO SUBSANABLE)

Pagadera a la vista y contra el primer requerimiento, expedida por una entidad financiera reconocida, legalmente establecida y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia por un valor equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado del Contrato, con una vigencia igual a la duración del Contrato y noventa (90) días más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.

El instrumento que elija el Adjudicado para garantizar sus obligaciones deberá ser entregado a **-emsa-** dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del Contrato.

Se adjunta como Anexo 7.14

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO

-emsa- requiere contratar el suministro de energía para atender parcialmente su demanda regulada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2036, de acuerdo con las cantidades solicitadas en los cuadros 3.2.

3.2 RESUMEN DE LOS PRODUCTOS -CONDICIONES DE CADA PRODUCTO

El Oferente deberá diligenciar el formato contenido en el Anexo 7.4 Productos y Cantidades: 1A– *Cantidades de Energía Requerida*, indicando, para cada uno de los productos contemplados en la presente Invitación Pública, las cantidades y porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por la **-emsa-**. Igualmente, deberá relacionar los precios de oferta en pesos colombianos de DICIEMBRE-25, expresados por kilovatio-hora (kWh) con dos cifras decimales.

Para el adecuado diligenciamiento de los formatos del Anexo 7.4 Productos y Cantidad: 1A– *Cantidades de Energía Requerida*, el Oferente deberá observar las notas explicativas contenidas en cada uno de los anexos relacionados, así como las condiciones particulares aplicables a cada producto, las cuales se exponen a continuación:

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	PLANA - conforme se indica en este pliego de condiciones este producto es plano por año.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1° Enero de 2027 al 31 diciembre de 2028
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO MWh	219.360
INDEXADOR	Formula: $P_{mes\ i} = P_{Dic-25} * (IPP_{mesi} / IPP_{Dic-25})$, Índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces.
GARANTIAS	Vendedor: Garantía de Seriedad de la propuesta junto con su correspondiente recibo de pago de la prima con las características numeral 2.4
	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	- Los descritos en los Pliegos de Condiciones Definitivos.

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	PLANA - conforme se indica en este pliego de condiciones este producto es plano por año.

VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1° Enero de 2029 al 31 diciembre de 2030
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO MWh	560.640
INDEXADOR	Formula: $P_{mes\ i} = P_{Dic-25} * (IPP_{mesi}/IPP_{Dic-25})$, Índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces.
GARANTIAS	Vendedor: Garantía de Seriedad de la propuesta junto con su correspondiente recibo de pago de la prima con las características numeral 2.4
	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	- Los descritos en los Pliegos de Condiciones Definitivos.

RESUMEN DEL PRODUCTO 3	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	PLANA - conforme se indica en este pliego de condiciones este producto es plano por año.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1° Enero de 2031 al 31 diciembre de 2031
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO MWh	350.400
INDEXADOR	Formula: $P_{mes\ i} = P_{Dic-25} * (IPP_{mesi}/IPP_{Dic-25})$, Índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces.

GARANTIAS	Vendedor: Garantía de Seriedad de la propuesta junto con su correspondiente recibo de pago de la prima con las características numeral 2.4
	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	- Los descritos en los Pliegos de Condiciones Definitivos.

RESUMEN DEL PRODUCTO 4	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	PLANA - conforme se indica en este pliego de condiciones este producto es plano por año.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1º Enero de 2032 al 31 diciembre de 2032
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO MWh	399.672
INDEXADOR	Formula: $P_{mes\ i} = P_{Dic-25} * (IPP_{mesi}/IPP_{Dic-25})$, Índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces.
GARANTIAS	Vendedor: Garantía de Seriedad de la propuesta junto con su correspondiente recibo de pago de la prima con las características numeral 2.4

	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	- Los descritos en los Pliegos de Condiciones Definitivos.

RESUMEN DEL PRODUCTO 5	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	PLANA - conforme se indica en este pliego de condiciones este producto es plano por año.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1° Enero de 2033 al 31 diciembre de 2036
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO MWh	2.858.112
INDEXADOR	Formula: $P_{mes\ i} = P_{Dic-25} * (IPP_{mesi} / IPP_{Dic-25})$, Índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces.
GARANTIAS	Vendedor: Garantía de Seriedad de la propuesta junto con su correspondiente recibo de pago de la prima con las características numeral 2.4
	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	- Los descritos en los Pliegos de Condiciones Definitivos.

Nota 1. Un oferente puede presentar más de una oferta en cada uno de los productos de la invitación pública mediante Oferta, siempre y cuando se cumpla con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

Nota 2: Adicionalmente para todos los productos, no serán tenidas en cuenta en la evaluación aquellas ofertas que tengan: precios indeterminados, condiciones de

dependencia entre productos, un indexador diferente a lo definido en el numeral 3.2 CONDICIONES DE CADA PRODUCTO y numeral 3.3 PRECIOS DE LA OFERTA ó alguna característica de fondo diferente a las solicitadas en el pliego y en ANEXO 7.4 PRODUCTOS Y CANTIDADES con sus notas correspondientes.

3.3 PRECIOS DE LA OFERTA

Los precios de la propuesta serán expresados en pesos expresados por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de DICIEMBRE-25

Los precios cotizados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos, impuestos y contribuciones que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL OFERENTE.

Cualquier nueva carga impuesta legalmente a cualquiera de las partes será asumida de conformidad con la Ley Aplicable por cada una de las Partes, según corresponda.

La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta (s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios

al Productor mensual serie Oferta Interna reportado por el DANE y se actualizará bajo la siguiente formula:

$$P_m = P_o * \frac{IPP_m}{IPPo}$$

Dónde:

m: Mes de suministro

IPPm: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada

de tal fin, para el mes m. Se tendrá en cuenta el alcance que la CREG dio a la Circular Creg 014 de 2021:

“(…) Con el propósito de atender el criterio de utilizar la mejor información disponible al momento de calcular los cargos que se publican para conocimiento de los usuarios, la CREG se permite informar que debe usarse el índice publicado dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Esto es, el denominado “provisional” por el DANE.(…)”.

IPPo: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna Provisional, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de referencia, **DICIEMBRE-25**.

Po: Precio monomio aceptado en \$/kWh de **DICIEMBRE-25**.

Pm: Precio a liquidar en el mes de suministro m. Este precio estará redondeado a dos cifras decimales.

Las variables anteriores se ajustarán cómo y cuándo así lo autorice la CREG de acuerdo con nuevos pronunciamientos que realice al respecto.

Emsa- no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

3.4 CONDICIONES DE CADA PRODUCTO

PRODUCTO 1

Objetivo: Garantizar el mayor cubrimiento de la demanda, maximizando la cantidad de energía adjudicada en el periodo evaluado, minimizando el precio ponderado de la compra de energía, sujeto a:

1. El Proponente deberá ofertar, para cada producto, un único porcentaje fijo de la energía solicitada, el cual deberá ser igual para todos los meses del respectivo producto, sin que se permita la presentación de porcentajes diferenciados por mes. Dicho porcentaje deberá estar comprendido entre el 50,00% y el 100,00%, expresado con dos cifras decimales, y aplicará para todas las horas y días de cada mes.
En consecuencia, la energía horaria ofertada corresponderá al producto de este porcentaje por la cantidad horaria requerida en cada producto, conforme a lo establecido en el Anexo 7.4 Productos y Cantidades (Anexo 1 y 1.A). En todo caso, la energía adjudicada por cada hora, día y mes de cada producto deberá ser menor o igual a la energía requerida.
2. Para estos productos, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas correctamente según lo dispuesto en los Anexo 7.4: Anexo 1A "OFERTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA" con los porcentajes [%] y precio [\$/kWh] ofertados en cada producto.
3. El precio ofertado deberá ser por año igual para todas sus horas, días y meses, pero podrá ser diferente para cada año. Es decir, un único precio por año, en caso contrario la oferta no será tenida en cuenta para la adjudicación del producto. Los precios podrán ser diferente para cada año del producto.

4. El precio ofertado [\$/kWh] por producto deberá ser menor o igual al de reserva del producto, de lo contrario la oferta no será tenida en cuenta para la evaluación de las ofertas válidas para el respectivo producto.
5. Una vez determinadas las ofertas validas que cumplen con la totalidad de los requisitos de estos pliegos, se procede a calcular por oferta un factor denominado **precio promedio ponderado (\$/kWh)**, el cual se calcula dividiendo la suma producto de las cantidades y los precios ofertados por año del producto entre la cantidad total de la energía ofertada para el producto.
6. Luego se ordenan según el **precio promedio ponderado (\$/kWh)** calculado, por orden de mérito de menor a mayor precio, y serán adjudicadas las ofertas en dicho orden hasta cubrir el total de la energía requerida.
7. Se empieza a adjudicar del menor precio ponderado al mayor, hasta complementar las necesidades del producto. Si la última o única oferta valida a adjudicar energía no permite adjudicaciones parciales, se procederá con la siguiente y si esta tampoco propuso aceptar adjudicaciones parciales, la siguiente y así sucesivamente.
8. El Proponente debe especificar si la oferta está sujeta a una adjudicación total o parcial para cada uno de los productos ofrecidos. En ausencia de indicación respecto a estas condiciones, se entenderá que la adjudicación puede ser parcial a lo largo de todo el periodo del producto ofertado hasta completar el % total del producto.

PRODUCTO 2

Objetivo: Garantizar el mayor cubrimiento de la demanda, maximizando la cantidad de energía adjudicada en el periodo evaluado, minimizando el precio ponderado de la compra de energía, sujeto a:

1. El Proponente deberá ofertar, para cada producto, un único porcentaje fijo de la energía solicitada, el cual deberá ser igual para todos los meses del respectivo producto, sin que se permita la presentación de porcentajes diferenciados por mes. Dicho porcentaje deberá estar comprendido entre el 25 % y el 100,00%, expresado con dos cifras decimales, y aplicará para todas las horas y días de cada mes.
En consecuencia, la energía horaria ofertada corresponderá al producto de este porcentaje por la cantidad horaria requerida en cada producto, conforme a lo establecido en el Anexo 7.4 Productos y Cantidades (Anexo 1 y 1.A). En todo caso, la energía adjudicada por cada hora, día y mes de cada producto deberá ser menor o igual a la energía requerida.
2. Para estos productos, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas correctamente según lo dispuesto en los Anexo 7.4: Anexo 1A "OFERTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA" con los porcentajes [%] y precio [\$/kWh] ofertados en cada producto.
3. El precio ofertado deberá ser por año igual para todas sus horas, días y meses, pero podrá ser diferente para cada año. Es decir, un único precio por año, en caso contrario la oferta no será tenida en cuenta para la adjudicación del producto. Los precios podrán ser diferente para cada año del producto.
4. El precio ofertado [\$/kWh] por producto deberá ser menor o igual al de reserva del producto, de lo contrario la oferta no será tenida en cuenta para la evaluación de las ofertas válidas para el respectivo producto.
5. Una vez determinadas las ofertas validas que cumplen con la totalidad de los requisitos de estos pliegos, se procede a calcular por oferta un factor denominado **precio promedio ponderado (\$/kWh)**, el cual se calcula dividiendo la suma producto de las cantidades y los precios ofertados por año del producto entre la cantidad total de la energía ofertada para el producto.

6. Luego se ordenan según el **precio promedio ponderado** (\$/kWh) calculado, por orden de mérito de menor a mayor precio, y serán adjudicadas las ofertas en dicho orden hasta cubrir el total de la energía requerida.
7. Se empieza a adjudicar del menor precio ponderado al mayor, hasta complementar las necesidades del producto. Si la última o única oferta válida a adjudicar energía no permite adjudicaciones parciales, se procederá con la siguiente y si esta tampoco propuso aceptar adjudicaciones parciales, la siguiente y así sucesivamente.
8. El Proponente debe especificar si la oferta está sujeta a una adjudicación total o parcial para cada uno de los productos ofrecidos. En ausencia de indicación respecto a estas condiciones, se entenderá que la adjudicación puede ser parcial a lo largo de todo el periodo del producto ofertado hasta completar el % total del producto.

PRODUCTO 3

Objetivo: Garantizar el mayor cubrimiento de la demanda, maximizando la cantidad de energía adjudicada en el periodo evaluado, minimizando el precio ponderado de la compra de energía, sujeto a:

1. El Proponente deberá ofertar, para cada producto, un único porcentaje fijo de la energía solicitada, el cual deberá ser igual para todos los meses del respectivo producto, sin que se permita la presentación de porcentajes diferenciados por mes. Dicho porcentaje deberá estar comprendido entre el 25 % y el 100,00%, expresado con dos cifras decimales, y aplicará para todas las horas y días de cada mes.
En consecuencia, la energía horaria ofertada corresponderá al producto de este porcentaje por la cantidad horaria requerida en cada producto, conforme a lo establecido en el Anexo 7.4 Productos y Cantidades (Anexo 1 y 1.A). En todo caso, la energía adjudicada por cada hora, día y mes de cada producto deberá ser menor o igual a la energía requerida.
2. Para estos productos, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas correctamente según lo dispuesto en el Anexo 7.4 Productos y Cantidades: Anexo No. 1A "OFERTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" con los porcentajes [%] y precio [\$/kWh] ofertados en cada producto.

3. El precio ofertado deberá ser por año igual para todas sus horas, días y meses, pero podrá ser diferente para cada año. Es decir, un único precio por año, en caso contrario la oferta no será tenida en cuenta para la adjudicación del producto. Los precios podrán ser diferente para cada año del producto.
4. El precio ofertado [\$/kWh] por producto deberá ser menor o igual al de reserva del producto, de lo contrario la oferta no será tenida en cuenta para la evaluación de las ofertas válidas para el respectivo producto.
5. Una vez determinadas las ofertas validas que cumplen con la totalidad de los requisitos de estos pliegos, se procede a calcular por oferta un factor denominado **precio promedio ponderado (\$/kWh)**, el cual se calcula dividiendo la suma producto de las cantidades y los precios ofertados por año del producto entre la cantidad total de la energía ofertada para el producto.
6. Luego se ordenan según el **precio promedio ponderado (\$/kWh)** calculado, por orden de mérito de menor a mayor precio, y serán adjudicadas las ofertas en dicho orden hasta cubrir el total de la energía requerida.
7. Se empieza a adjudicar del menor precio ponderado al mayor, hasta complementar las necesidades del producto. Si la última o única oferta valida a adjudicar energía no permite adjudicaciones parciales, se procederá con la siguiente y si esta tampoco propuso aceptar adjudicaciones parciales, la siguiente y así sucesivamente.
8. El Proponente debe especificar si la oferta está sujeta a una adjudicación total o parcial para cada uno de los productos ofrecidos. En ausencia de indicación respecto a estas condiciones, se entenderá que la adjudicación puede ser parcial a lo largo de todo el periodo del producto ofertado hasta completar el % total del producto.

PRODUCTO 4

Objetivo: Garantizar el mayor cubrimiento de la demanda, maximizando la cantidad de energía adjudicada en el periodo evaluado, minimizando el precio ponderado de la compra de energía, sujeto a:

1. El Proponente deberá ofertar, para cada producto, un único porcentaje fijo de la energía solicitada, el cual deberá ser igual para todos los meses del respectivo producto, sin que se permita la presentación de porcentajes diferenciados por mes. Dicho porcentaje deberá estar comprendido entre el 15 % y el 100,00%, expresado con dos cifras decimales, y aplicará para todas las horas y días de cada mes.
En consecuencia, la energía horaria ofertada corresponderá al producto de este porcentaje por la cantidad horaria requerida en cada producto, conforme a lo establecido en el Anexo 7.4 Productos y Cantidades (Anexo 1 y 1.A). En todo caso, la energía adjudicada por cada hora, día y mes de cada producto deberá ser menor o igual a la energía requerida.
2. Para estos productos, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas correctamente según lo dispuesto en el Anexo 7.4 Productos y Cantidades: Anexo No. 1A "OFERTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA" con los porcentajes [%] y precio [\$/kWh] ofertados en cada producto.
3. El precio ofertado deberá ser por año igual para todas sus horas, días y meses, pero podrá ser diferente para cada año. Es decir, un único precio por año, en caso contrario la oferta no será tomada en cuenta para la adjudicación del producto. Los precios podrán ser diferente para cada año del producto.
4. El precio ofertado [\$/kWh] por producto deberá ser menor o igual al de reserva del producto, de lo contrario la oferta no será tomada en cuenta para la evaluación de las ofertas válidas para el respectivo producto.
5. Una vez determinadas las ofertas validas que cumplen con la totalidad de los requisitos de estos pliegos, se procede a calcular por oferta un factor denominado **precio promedio ponderado (\$/kWh)**, el cual se calcula dividiendo la suma producto de las cantidades y los precios ofertados por año del producto entre la cantidad total de la energía ofertada para el producto.
6. Luego se ordenan según el **precio promedio ponderado (\$/kWh)** calculado, por orden de mérito de menor a mayor precio, y serán adjudicadas las ofertas en dicho orden hasta cubrir el total de la energía requerida.
7. Se empieza a adjudicar del menor precio ponderado al mayor, hasta complementar las necesidades del producto. Si la última o única oferta valida

a adjudicar energía no permite adjudicaciones parciales, se procederá con la siguiente y si esta tampoco propuso aceptar adjudicaciones parciales, la siguiente y así sucesivamente.

8. El Proponente debe especificar si la oferta está sujeta a una adjudicación total o parcial para cada uno de los productos ofrecidos. En ausencia de indicación respecto a estas condiciones, se entenderá que la adjudicación puede ser parcial a lo largo de todo el periodo del producto ofertado hasta completar el % total del producto.

PRODUCTO 5

Objetivo: Garantizar el mayor cubrimiento de la demanda, maximizando la cantidad de energía adjudicada en el periodo evaluado, minimizando el precio ponderado de la compra de energía, sujeto a:

1. El Proponente deberá ofertar, para cada producto, un único porcentaje fijo de la energía solicitada, el cual deberá ser igual para todos los meses del respectivo producto, sin que se permita la presentación de porcentajes diferenciados por mes. Dicho porcentaje deberá estar comprendido entre el 15 % y el 100,00%, expresado con dos cifras decimales, y aplicará para todas las horas y días de cada mes.
En consecuencia, la energía horaria ofertada corresponderá al producto de este porcentaje por la cantidad horaria requerida en cada producto, conforme a lo establecido en el Anexo 7.4 Productos y Cantidades (Anexo 1 y 1.A). En todo caso, la energía adjudicada por cada hora, día y mes de cada producto deberá ser menor o igual a la energía requerida.
2. Para estos productos, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas correctamente según lo dispuesto en el Anexo 7.4 Productos y Cantidades: Anexo No. 1A "OFERTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA" con los porcentajes [%] y precio [\$/kWh] ofertados en cada producto.
3. El precio ofertado deberá ser por año igual para todas sus horas, días y meses, pero podrá ser diferente para cada año. Es decir, un único precio por año, en caso contrario la oferta no será tomada en cuenta para la adjudicación del producto. Los precios podrán ser diferente para cada año del producto.

4. El precio ofertado [\$/kWh] por producto deberá ser menor o igual al de reserva del producto, de lo contrario la oferta no será tenida en cuenta para la evaluación de las ofertas válidas para el respectivo producto.
5. Una vez determinadas las ofertas validas que cumplen con la totalidad de los requisitos de estos pliegos, se procede a calcular por oferta un factor denominado **precio promedio ponderado (\$/kWh)**, el cual se calcula dividiendo la suma producto de las cantidades y los precios ofertados por año del producto entre la cantidad total de la energía ofertada para el producto.
6. Luego se ordenan según el **precio promedio ponderado (\$/kWh)** calculado, por orden de mérito de menor a mayor precio, y serán adjudicadas las ofertas en dicho orden hasta cubrir el total de la energía requerida.
7. Se empieza a adjudicar del menor precio ponderado al mayor, hasta complementar las necesidades del producto. Si la última o única oferta valida a adjudicar energía no permite adjudicaciones parciales, se procederá con la siguiente y si esta tampoco propuso aceptar adjudicaciones parciales, la siguiente y así sucesivamente.
8. El Proponente debe especificar si la oferta está sujeta a una adjudicación total o parcial para cada uno de los productos ofrecidos. En ausencia de indicación respecto a estas condiciones, se entenderá que la adjudicación puede ser parcial a lo largo de todo el periodo del producto ofertado hasta completar el % total del producto.

3.5 PUNTOS DE MEDICIÓN

Para el suministro objeto de esta convocatoria, se definen como fronteras de medición las actuales correspondientes al departamento del Meta, registradas ante el administrador del mercado de energía mayorista ASIC para atender los clientes regulados a quienes **-emsa-** presta el servicio de energía.

La medición de energía y potencia se hará a través de un sistema de medida, de acuerdo con las resoluciones expedidas por la CREG y, en general, toda la normatividad vigente.

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La metodología de evaluación de ofertas de la convocatoria abierta por **-emsa-** busca en cada uno de los productos solicitados minimizar los costos de compra de energía y reducir el riesgo asociado a la volatilidad del precio de bolsa que se traslada a los usuarios del mercado regulado.

-emsa- solo aceptará la presentación de ofertas que se ajusten en su totalidad a lo establecido en la descripción de los productos solicitados y a las condiciones fijadas en la minuta del contrato, que hace parte integral del presente pliego.

Se procederá a seleccionar las ofertas según lo establecido en la resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución No. 101 033 de 30 dic 2023, teniendo en cuenta las ofertas de reserva por producto según las condiciones de precio o cantidades fijadas por **-emsa-**. Considerando para esto los posibles empates entre ellas, de conformidad con la metodología de evaluación de ofertas que se señalan más adelante.

4.1 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACION Y/O RECHAZO DE OFERTA

-emsa- no someterá a evaluación aquellas ofertas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- La No presentación de cualquier requisito de participación descritos en el numeral 2. REQUISITOS HABILITANTES que a juicio de **-emsa-** sea insubsanable o no se allegue la subsanación.
- Cuando la oferta presente desviaciones sustanciales a los pliegos de condiciones o cuando la oferta resulta incompleta o indebidamente diligenciada. Sólo se tendrá en cuenta lo que este dentro del alcance del pliego de condiciones, teniendo en cuenta la oferta reserva.
- No se suministre con todos los requisitos de la Garantía de Seriedad de la oferta o su valor no cumple con lo especificado en el numeral 2.4 GARANTÍA DE SERIEDAD
- Si la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta se inicia con posterioridad al día y hora de la entrega de las ofertas y requisitos habilitantes, de acuerdo con el numeral 2.4 GARANTIA DE SERIEDAD.
- Cuando se presenta la oferta y ésta no se ajuste a la modalidad de acuerdo con lo definido en el numeral 2.2 OFERTA.
- Cuando se presenta la oferta y ésta contenga períodos de suministro con condiciones diferentes a lo definido en el numeral 3.2 Resumen de los Productos -
-Condiciones de cada producto, sólo se tendrá en cuenta lo que esté dentro del alcance de la invitación, teniendo en cuenta la oferta reserva.

- Cuando la oferta esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.
- Cuando en la oferta haya adición o modificación de las cláusulas de la minuta de oferta que se publicó o modificó de acuerdo con lo establecido en el numeral 2. REQUISITOS HABILITANTES Interpretación, aclaración y modificación de los documentos del pliego de condiciones.
- No se tendrá en cuenta las ofertas económicas con dependencia entre productos.

-emsa- podrá descalificar o rechazar ofertas en el siguiente caso:

- Cuando, EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, **-emsa-** en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de aceptar la propuesta, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.
- Cuando EL OFERENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-).
- Cuando EL OFERENTE, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el "Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial" por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la "Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)" por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
- Cuando EL OFERENTE o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos,

financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos, o exista información pública con respecto a tales personas, exponiendo a EL CONTRATANTE a un riesgo de carácter legal o reputacional.

- Cuando el objeto de la Oferta involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

4.2 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES

Para resolver los posibles casos de empate en precio en dos o más ofertas adjudicables, se optará por la primera oferta recibida en la etapa de recepción de ofertas en la fecha establecida en el pliego de condiciones para esa etapa, para lo cual se consultará el registro de la fecha y hora que lleva el ASIC en el SICEP.

4.3 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES

Durante la audiencia pública los oferentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán resueltas de forma inmediata.

En caso de no presentarse reclamaciones u objeciones se entenderá que todos los participantes están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN AUDIENCIA PÚBLICA

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, **-emsa-**realizará audiencia pública 24 horas después de recibida la información de las ofertas de cantidades y precios de los agentes habilitados por parte del ASIC.

La audiencia de evaluación de ofertas se programará de manera virtual conforme a la Circular CREG 027/2020, el cual será previamente informado al SICEP-XM, para su publicación del enlace y el recurso tecnológico a utilizar.

-emsa- iniciará la audiencia con la lectura de las cantidades y explicará la aplicación de la metodología de evaluación definida en los pliegos de condiciones a las ofertas que cumplieron el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva.

En la audiencia pública todos los oferentes, autoridades de inspección, control y vigilancia y/o terceros interesados tiene la posibilidad de estar presentes y solicitar aclaraciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o resultados de la adjudicación, los cuales serán resueltos en el transcurso del desarrollo de la audiencia pública; en cualquier caso, antes de la hora estipulada de publicación de los resultados de adjudicación. En caso de NO presentarse aclaraciones u objeciones al proceso de evaluación y/o resultados de la adjudicación, se entenderá que todos los presentes están de acuerdo con los mismos y se entenderá que la Convocatoria se cierra y queda "Adjudicada".

5.1 NOTIFICACIÓN DE AGENTES ASIGNADOS

-emsa- remitirá al ASIC la información que permita dar a conocer los resultados de la convocatoria pública a través de la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

El (los) oferente(s) adjudicado(s) y **-emsa-** tendrá(n) la obligación de suscribir el contrato definido en los Pliegos de Condiciones Definitivos hasta el 25 de mayo de 2026, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019 y proceder con su registro ante el ASIC.

Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para suscribir y registrar el contrato de suministro de energía.

-emsa- no se hace responsable por los contratos que no estén suscritos ni registrados antes de la fecha requerida por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

5.2 DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA.

En el evento en que ningún oferente haya sido habilitado o porque todas las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por **-emsa-**, la convocatoria será declarada Desierta, y será informado en la Audiencia pública.

-emsa-, procederá a informar al ASIC en un plazo no superior a dos (2) días hábiles de celebrada la audiencia pública y enviar todos los documentos respectivos que soporten la declaración de Desierta de la convocatoria.

5.3 FIJACION DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

En caso de que **-emsa-** considere que debe suspender la convocatoria o cancelarla, informará al ASIC para que realice el cambio del estado de la convocatoria y registrará en el SICEP los soportes necesarios que sustentarán las causas de esta decisión. En caso de suspenderla, el período de la suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. Mientras la convocatoria se encuentre suspendida, no se recibirá ningún documento por parte de los oferentes.

Para reactivar el proceso de convocatoria, **-emsa-** publicará en el SICEP un nuevo cronograma de actividades ajustado que cumpla con los plazos máximos previstos en la resolución CREG 130 de 2019 y Resolución 101 033 del 30 de diciembre de 2023 por la cual se modifica el artículo 10

En caso de que **-emsa-** decida Cancelar la convocatoria, reportará esta situación por medio del SICEP, solicitando el cambio de estado de la convocatoria a "Cancelada" y sustentando las causas por las cuales no se reactivó la convocatoria.

En todo caso, la convocatoria no se podrá cancelar cuando ya se hayan recibido las ofertas.

5.4 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Se utilizarán recursos propios de **-emsa-**.

5.5 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Hacen parte integrante de los presentes Pliegos de Condiciones, las Leyes 142 y 143 del 11 de julio de 1994 y la Resolución CREG 130 DE 2019 que define los principios, comportamientos y procedimientos que se deben cumplir en los procesos de compra de energía y participación en el mercado mayorista. Para la inscripción ante el ASIC se tendrá en cuenta el contrato objeto del suministro y sus anexos respectivos.

6. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN

6.1 PLAZO DE CONSULTA PLIEGOS DE CONDICIONES

Los pliegos de condiciones estarán disponibles para su consulta a partir del día 26 de marzo de 2026; los agentes interesados podrán presentar sus solicitudes de aclaración a los Pliegos de condiciones con el fin de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos desde día 26 de marzo de 2026 hasta el día 06 de abril del 2026 hasta las 12:00 horas. Las aclaraciones a los Pliegos de Condiciones de consulta deben ser enviadas a los correos juan.vanegas@emsa-esp.com.co , apoyo.transacciones@emsa-esp.com.co Asunto "CP-EMSC-001-2026". Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

No se aceptarán correos con aclaraciones remitidas después de esta hora, para lo cual solamente se tendrá en cuenta la hora de registro que tengan el correo antes mencionado.

Contacto de la convocatoria:

Nombre: Juan Sebastian Vanegas Velásquez

Correo: juan.vanegas@emsa-esp.com.co – apoyo.transacciones@emsa-esp.com.co

Celular: 3115385186

-emsa- publicará las adendas que se requieran como resultado a los comentarios y/o aclaraciones formuladas en las preguntas recibidas por parte de los interesados en el mismo lapso descrito en el párrafo anterior.

-emsa- recogerá todas las aclaraciones que fueron procedentes y modificará los Pliegos de Condiciones, se publicará en el SICEP garantizando con esto que estarán

contenidos en la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos el día 13 de abril de 2025.

Los pliegos de condiciones definitivos no estarán sujetos a modificaciones posteriores a su publicación.

6.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Los oferentes deberán registrar en el SICEP por cada oferta los archivos en formato PDF con los requisitos habilitantes y un (1) archivo en formato EXCEL con las cantidades y precios para cada oferta presentada, se sugiere la marcación de la siguiente forma:

1. REQUISITOS HABILITANTES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA -EMSA-CP-EMSC2026-001 (NOMBRE DEL OFERENTE).
2. OFERTA CANTIDADES Y PRECIOS PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA -EMSA-CP-EMSC2026-001 (NOMBRE DEL OFERENTE) - PRODUCTO (#).

En los archivos de los requisitos habilitantes (formato PDF) se deberán incluir todos los documentos indicados en el capítulo 2 de los Pliegos de Condiciones "REQUISITOS HABILITANTES".

Si bien, según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP, ~~lo concerniente al original de la~~ **Garantía de Seriedad de la oferta debe ser enviada por medio electrónico y con la correspondiente firma digital por parte de la aseguradora y tomador acompañada del recibo de pago de la prima o certificación de pago de esta.**

En el archivo "Productos_2026-01" correspondiente al Anexo 7.4 Productos y Cantidades: Anexo No. 1 y 1A se deberá diligenciar el precio y el % de la energía ofertada para el producto, de acuerdo con el formato indicado para cada producto y las cantidades detalladas por producto en los anexos 1 y 1A. Para el producto 1.

El oferente deberá indicar en su oferta el porcentaje y precio de la energía ofertada con dos cifras decimales para cada uno de los productos ofertados.

El precio ofrecido debe ser como una tarifa fija anual expresada en pesos constantes de DICIEMBRE-25, con dos cifras decimales.

Nota 1 : *El inicio del despacho del año 2027, será una vez se haga el registro del contrato ante XM según el cronograma previsto en esta convocatoria pública. Por lo tanto, de resultar adjudicado, el oferente se obliga a formalizar el contrato según el cronograma previsto en esta convocatoria pública.*

Nota 2: *Si EL OFERENTE favorecido no presenta los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, -emsa- podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta, a la que se hace referencia el numeral 2.4 sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a -emsa- y no cubiertos por el valor de la citada garantía.*

-emsa- rechazará las propuestas que contengan precios o componentes que no sean completamente determinados.

Los formatos en Excel de los anexos a presentar estarán disponibles para su consulta en el SICEP en el enlace correspondiente a la Convocatoria -EMSA-CP-EMSC2026-001.

El oferente deberá indicar en formatos idénticos a los adjuntos en formato Excel, del presente pliego de condiciones, las cantidades y porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por **-emsa-**.

6.3 PLAZO DE ENTREGA OFERTA RESERVA.

-emsa-, registrará en el SICEP una Oferta Reserva para cada producto solicitado hasta las 15:00 horas del día 23 de abril del 2026 con las condiciones de precio ponderado o cantidades fijas en cada producto. Las cantidades de energía fijas indicadas en la oferta reserva determinarán el tope de la demanda hasta donde **-emsa-** estará dispuesta a adjudicar.

Esta oferta será presentada en un archivo marcado de la siguiente forma:

OFERTA RESERVA – XXX PRODUCTO (#)

6.4 PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas (Requisitos Habilitantes y Oferta de Cantidades y Precios) deberán ser registradas por los agentes en el SICEP, a más tardar hasta las 15:00 horas del 23 de abril de 2026

6.5 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES.

-emsa-, a partir del 23 de abril de 2026, dispondrá hasta de cinco (05) días hábiles para solicitar las aclaraciones y/o subsanaciones de los REQUISITOS HABILITANTES. El oferente tiene hasta las 15:00 horas del 30 de abril de 2026 para entregar respuesta a la solicitud de aclaraciones y/o subsanaciones; si el oferente dentro del plazo antes señalado no atiende la solicitud, la oferta no será tenida en cuenta.

Las ofertas de los agentes que hayan cumplido con todos los REQUISITOS HABILITANTES serán las ofertas que se tendrán en cuenta para el proceso de evaluación y asignación.

El 04 de mayo de 2026 **-emsa-** informará al ASIC el listado de los agentes habilitados.

7 ANEXOS

ANEXO 7.1. CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA -emsa- S.A. ESP

CONTRATO No. XXXXXX
CONTRATANTE: -emsa-
VENDEDOR: XXXX S.A. E.S.P

SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA PARA EL PERÍODO 01 DE ENERO DE 2027 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2036

Entre los suscritos, de una parte, ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP, empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, debidamente constituida por escritura pública No. 6353, del 18 de diciembre de 1981, legalmente registrada en cámara de comercio de Villavicencio bajo el número 2336 del libro IX, domiciliada en la ciudad de Villavicencio, representada legamente por EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, domiciliado en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.411.242 expedida en Bogotá, que en adelante se denominará **-emsa-** e XXXXXX SA ESP, sociedad debidamente constituida, domiciliada en XXXXXX e identificada con el N.I.T No XXXX, representada en este acto por XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, domiciliado en XXXXX e identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX expedido en XXXXXX, quienes en este acto obra de Representante legal de la entidad que se denominará el VENDEDOR, se ha celebrado un contrato de compraventa de energía eléctrica, que se regirá por las estipulaciones que adelante se acuerdan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que **-emsa-** y el VENDEDOR se encuentran registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.
2. Que **-emsa-** se encuentra interesado en adquirir energía eléctrica dentro de los términos y condiciones establecidas en el presente contrato.
3. Que la ejecución del presente contrato deberá realizarse dentro de las normas y procedimientos establecidos para el Sistema Interconectado Nacional, particularmente aquellas contenidas en el código de redes y en las resoluciones de la comisión de regulación de Energía de Gas – CREG – Vigentes
4. Que, con base en los Términos de Referencia, **-emsa-** adelantó un proceso de solicitud de propuestas para la compra de energía.
5. Que con fecha 07 de mayo de 2026 **-emsa-** adjudicó al VENDEDOR el contrato de compra de energía a que se refiere el presente documento.
6. El VENDEDOR manifiesta que cumple con la capacidad de respaldo de operaciones el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 145 de 2015, CREG 240 de 2020 y CREG 77 de 2021 y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan, y que cumplirá con dicha capacidad durante todo el plazo de ejecución del contrato.

Con base en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El VENDEDOR se obliga a suministrar a **-emsa-** para el mercado regulado y este adquirir la energía, en la modalidad "PAGUE LO CONTRATADO" las cantidades de energía estipuladas en el Anexo No. 7.4 adjunto a este contrato, discriminadas por periodo horario, día y/o mes en kWh, a los precios definidos en el Anexo No. 7.3 en \$/kWh, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y TÉRMINO DE DURACIÓN. El Contrato estará vigente desde la fecha de su registro ante el mercado mayorista hasta la fecha de suscripción del Acta de Terminación y Liquidación.

El suministro de energía inicia desde el XXXXX a las 00:00 horas y termina el XXXXXXXXXXXX a las 24:00 horas.

Sin embargo, dicho contrato se dividirá en dos etapas:

Definición de etapas:

Eta Pre-Operativa y/o de Suspensión: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual no se realice entrega efectiva de la energía. Inicia desde el XX XXXX del XXXX hasta el XX de XXXXXX del XXXX.

Eta Operativa y/o de Suministro: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual se realiza la entrega efectiva de energía. Inicia desde el XX XXXX del XXXX hasta el XX de XXXXXX del XXXX.

Antes del vencimiento de cada Eta del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Eta del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere esa circunstancia constituirá un incumplimiento grave del contrato.

Si el garante de una Eta del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Eta del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informarse su decisión por escrito a **-emsa-** seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Eta Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el VENDEDOR no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Eta del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

PARÁGRAFO 1: En el evento que el periodo de suministro sea inferior a un año, la vigencia de la garantía deberá cubrir los meses correspondientes al periodo a suministrar, asegurando el cumplimiento para cada una de las etapas de ejecución del contrato (Pre-operativa y Operativa), conforme se define en la presente cláusula.

CLÁUSULA TERCERA. REGISTRO DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD. El presente contrato será exigible una vez sea registrado ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC. Las labores de registro ante el ASIC deberán realizarse por parte de **-emsa-**, a más tardar dentro de cuatro días (04) días hábiles siguiente a la fecha de formalización del contrato de acuerdo con lo estipulado en la Resolución No. 101 033 de 2023 por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019

En caso de que al momento de registro del presente contrato alguna de las partes no se encuentre a paz y salvo con el ASIC, y esa condición retarde la fecha de entrada en operación del mismo por más de quince (15) días calendario, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente o cualquier circunstancia que injustificadamente retarde el registro del Contrato, se dará cumplimiento a lo estipulado en el capítulo II de la Resolución CREG 157 de 2011. Si esta situación persiste luego de transcurridos quince (15) días calendarios siguientes a la fecha de inicio del contrato, el agente cumplido podrá dar por terminado el presente contrato de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera y hacer efectiva la póliza y penalidades previstas en el contrato.

CLÁUSULA CUARTA. PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICIÓN. Para los efectos del presente contrato, el punto de entrega de la energía a suministrar será el Sistema de Transmisión Nacional – STN, ya sea directamente o por intermedio del mercado. La energía de los usuarios regulados referida a 220 kV será la medida en las fronteras de medición actuales de **-emsa-** debidamente registradas ante el ASIC ubicadas en el departamento del Meta. **-emsa-** asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

CLÁUSULA QUINTA. PRECIO DEL CONTRATO. El precio de la energía eléctrica al que el VENDEDOR se obliga a vender a **-emsa-** corresponde al producto del precio horario establecido en el Anexo No. 7.4, el cual hace parte integral de este contrato, por la correspondiente cantidad horaria despachada, para el periodo de contratación.

Los precios están en pesos constantes de DICIEMBRE de 2025. Estos precios, expresados en pesos colombianos \$/kWh, obedecen a un precio de mercado con el cual el VENDEDOR asume el riesgo de la actividad de generación en el País, y no corresponden a una estructura de costos.

CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO. El presente contrato es de cuantía indeterminada, pero su valor se determinará al finalizar la ejecución del mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. FACTURACIÓN. La energía eléctrica será facturada en forma mensual dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al mes de ser entregados, y máximo 5 días hábiles posteriores al recibo de la liquidación remitida por parte de la **-emsa-** de acuerdo con los precios definidos en versión Txf del Administrador del sistema de Información comercial ASIC.

De conformidad con el Decreto 2242 de 2015, el VENDEDOR está obligado a facturar de manera electrónica. Así las cosas y de conformidad con el artículo 4 de la norma anteriormente señalada, **-emsa-** solicita al VENDEDOR para que le envíe dichas facturas al correo electrónico recepcion.facturaelectronica@emsa-esp.com.co; **el cual es el único autorizado para recepción de facturas;** De igual manera se remitirá una (1) copia de la representación gráfica de la factura electrónica a los correos electrónicos: juan.vanegas@emsa-esp.com.co apoyo.tansacciones@emsa-esp.com.co. En el evento en que **-emsa-** pretenda modificar la dirección antes mencionada, deberá informarlo al VENDEDOR con una antelación no menor a 5 días hábiles anteriores a la fecha en que el VENDEDOR deba emitir la respectiva factura. Las facturas electrónicas deberán estar debidamente diligenciadas, haciendo énfasis en el código CUFE y en la resolución de facturador electrónico conforme también a lo dispuesto en los Decretos 2242 de 2015, 1625 de 2016 y a las demás normas que los complementen, modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. Se entenderá entonces que la fecha de recibo de la factura corresponderá a la fecha en que la factura electrónica sea recibida en los correos electrónicos destinados para ello. Cuando no se emita la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retraso se desplazará en un día el vencimiento del plazo para el pago.

La factura respectiva contendrá como mínimo los siguientes aspectos: (I) Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. (II) Datos del cliente: Razón social completa, Nit, No. Contrato y su Código SIC, (III) Período de consumo. (IV) La cantidad de energía

eléctrica suministrada durante el mes facturado expresada en kilovatios hora - KWh. (V) El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes facturado expresados en pesos por kilovatios hora \$/KWh. (VI) Cantidad total a cancelar por **-emsa-** expresada en pesos colombianos del mes facturado, la cual deberá corresponder con la multiplicación de la cantidad de energía suministrada durante el mes facturado y el precio establecido para dicho mes en el Anexo No. 7.3 del presente contrato. La información que se utilizará para la facturación es la suministrada por el ASIC en la versión de facturación (TXF). Si se presentan reliquidaciones que modifiquen las cantidades de energía suministradas o su precio, se emitirá una nota crédito o factura de ajuste en correspondencia con los valores reliquidados por el ASIC.

Dentro de los tres (03) días calendarios siguientes a la fecha de recibo de la factura, **-emsa-** podrá hacer glosas cuando se trate de errores aritméticos, tarifas incorrectas, cobro de conceptos no autorizados o suministros no recibidos, señalando claramente el valor y la razón de la glosa. La factura en la parte no glosada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo vigente su fecha de vencimiento. Cuando se presenten glosas por diferencias en la aplicación de la regulación vigente, se aplicará el procedimiento definido en la cláusula décima sexta, del presente contrato.

Dentro del mismo plazo antes señalado, **-emsa-** podrá rechazar las facturas cuando se presenten glosas superiores al 50% del valor de la factura o en los casos de tachaduras, enmendaduras, facturas presentadas en fotocopias o inexistencia de documentos soporte. En caso de que el rechazo de la factura sea procedente, el VENDEDOR procederá a refacturar con las correcciones solicitadas. La nueva factura deberá ser remitida en original y una (1) copia. El vencimiento de las refacturaciones será dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la fecha de su presentación.

Cuando no aplique el procedimiento de glosa y se presenten diferencias entre los datos facturados y los que realmente han sido suministrados, se procederá de la siguiente manera: 1) Cuando el valor facturado sea superior al realmente suministrado, el VENDEDOR procederá a elaborar una nota crédito a favor de **-emsa-** por la diferencia resultante. 2) Cuando el valor facturado sea inferior al realmente suministrado, el VENDEDOR procederá a elaborar una factura de ajuste a cargo de **-emsa-** por la diferencia resultante. Las notas crédito y facturas emitidas por concepto de ajuste se vencerán dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la fecha de su presentación. En ningún caso la fecha de vencimiento de la nota crédito o facturas de ajuste podrá ser anterior al vencimiento de la factura que modifican.

En el caso del vencimiento de las notas crédito o facturas de ajuste, el VENDEDOR para el caso de las notas crédito, o **-emsa-** para el caso de las facturas de ajuste, reconocerá una tasa de actualización equivalente a la DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota o factura de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura original que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o en la factura de ajuste.

Si el VENDEDOR descubre o se le informa de errores o excepciones relacionadas con su facturación, el VENDEDOR y **-emsa-** conjuntamente revisarán la naturaleza de los errores o excepciones y el VENDEDOR, si fuere procedente, efectuará los correctivos correspondientes y ajustará las facturas o pagará lo sobrefacturado.

Se tendrá por aceptada la factura cuando **-emsa-** no notifique al VENDEDOR sobre diferencias respecto del valor facturado antes del vencimiento.

CLÁUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO. **-emsa-** efectuará el pago el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de consumo, si el día de pago no es un día hábil el pago se realizará el día hábil siguiente a la fecha de pago conforme al precio estipulado en la cláusula sexta de este contrato.

El COMPRADOR al momento del pago de las respectivas facturas practicará los descuentos impositivos de ley y los acordados con el VENDEDOR.

CLÁUSULA NOVENA. INDEXACIÓN DEL PRECIO. El precio de la energía eléctrica objeto del presente contrato será reajustado mensualmente de conformidad con la siguiente fórmula de indexación:

$$P_{mes_i} = P_{DICIEMBRE25} * (IPP_{mes_i} / IPP_{DICIEMBRE25})$$

En donde:

P_{mes_i} = Precio del mes consumo a facturar.

$P_{DICIEMBRE/25}$ = Precio ofertado en pesos constantes de DICIEMBRE/25

IPP_{mes_i} = Índice de Precios al Productor Oferta Interna del mes i

$IPPDIC/25$ = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna de DICIEMBRE 2025.

Para actualizar el precio de la energía de este contrato teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG, el Índice de Precios al Productor serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado "provisional" publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

El VENDEDOR constituirá a favor de **-emsa-** una garantía de cumplimiento, bien sea mediante una póliza de seguros, solo a favor de empresas de servicios públicos, o una garantía bancaria emitida por un por un establecimiento bancario, para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, la cual deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor del contrato por ejecutar, en pesos constantes del mes de DICIEMBRE de 2025. Se hará efectiva al VENDEDOR, en favor de **-emsa-**, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato; mediante este amparo el VENDEDOR garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La garantía de cumplimiento avalará: (i) el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo, (ii) la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan, durante toda la vigencia del contrato y (iii) los perjuicios derivados de un incumplimiento. El perjuicio incluye, pero no se limita, al mayor valor que **-emsa-** tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el VENDEDOR, en cuyo evento, **-emsa-** la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del contrato se calculará como la cantidad de energía mensual contratada multiplicada por el precio mensual correspondiente. La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir del inicio de operación comercial del contrato (inicio del plazo de ejecución) hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. En caso de que la CREG, o cualquier autoridad competente, expidan regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el VENDEDOR se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir. Para los casos que aplique, la renovación de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de acuerdo

con los períodos adjudicados de manera anual, con una anticipación de un (1) mes a la fecha de vencimiento de la garantía vigente y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. La Garantía de Cumplimiento y recibo de pago se deberá entregar dentro de los 10 días siguientes a la fecha de firma del contrato.

-emsa- por su parte entregará al vendedor como garantía de las obligaciones de pago que surjan del presente contrato, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, los cuales se entregarán en el momento de la firma del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Si las partes no entregan las garantías contenidas en esta cláusula dentro de los plazos acordados, la parte cumplida podrá dar el Contrato por terminado inmediatamente quedando sin efecto para las partes, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por este hecho por parte de la parte cumplida a la parte incumplida y sin perjuicio de las obligaciones adquiridas por cada una de ellas en virtud del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Como excepción al principio de indivisibilidad de la garantía, el amparo bajo la póliza de cumplimiento, se otorgará por períodos de mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años, sin generar obligatoriedad de renovación por parte de la compañía de seguros, para las siguientes vigencias, para lo cual tanto la compañía de seguros, como el agente deberán informar a **-emsa-**, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la última póliza constituida. El VENDEDOR deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a **-emsa-** seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el VENDEDOR no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. **PARAGRAFO TERCERO:** En el evento que la vigencia del contrato sea superior a 5 años, la póliza de seguros podrá constituirse por anualidades y deberán ser entregadas junto con el recibo de pago así: la primera a los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, y sus renovaciones o reemplazo por una póliza nueva con por lo menos treinta (30) días calendario antes del inicio de la ejecución de cada uno de los años de ejecución contractual. Antes del vencimiento de la garantía de cumplimiento, el agente está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para el nuevo periodo contractual, si no lo hiciere esa circunstancia constituirá un incumplimiento grave del contrato. **PARAGRAFO CUARTO:** En el evento que el periodo de suministro sea inferior a un año, la vigencia de la garantía deberá cubrir los meses correspondientes al periodo a suministrar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito ajenas a ellas, que impidan la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato, quedando obligada la parte incurso en la circunstancia de fuerza mayor a dar aviso a la otra parte dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su ocurrencia y suspendidas las obligaciones para ambas partes desde el acaecimiento de las circunstancias de fuerza mayor. En caso de desaparecer tal circunstancia se continuará la ejecución de las obligaciones en la forma estipulada.

Adicionalmente, a los eventos de fuerza mayor y caso fortuito, serán eventos eximentes de responsabilidad los siguientes acontecimientos: racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento, actos o acciones terroristas; sabotajes; actos malintencionados de terceros; guerra, insurrección civil; revueltas y en general, cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y ante la cual sea imposible resistirse. Para que el acontecimiento sea considerado como fuerza mayor se requiere, además, que impida directamente el cumplimiento de la obligación correspondiente. Si el evento de fuerza mayor, racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento, actos o acciones terroristas; sabotajes; actos malintencionados de terceros; guerra, insurrección civil; revueltas y en general, cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes, se impide la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato por un término continuo superior a dos (2) meses, éste podrá darse por terminado, a solicitud de cualquiera de las partes, sin que por ese motivo deba cancelarse compensación o indemnización alguna.

No constituye incumplimiento por parte del VENDEDOR las fallas en los sistemas de transmisión, pues la calidad, confiabilidad y continuidad, son responsabilidad del operador de red; por lo tanto, el VENDEDOR no es responsable por fallas en el transporte y distribución de energía.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO. En caso de terminación anticipada del contrato por las causales señaladas en la Cláusula Décima Tercera del presente contrato, la parte que incumpla pagará a la otra a título de pena una suma igual al tres por ciento (3%) del valor estimado por ejecutar del contrato, como estimación anticipada de los perjuicios causados. El pago de esta cláusula penal no implicará la extinción de la obligación que se reputa incumplida y que da origen a la aplicación de la pena.

En caso de que el VENDEDOR incumpla y se le dé aplicación a este punto, el VENDEDOR autoriza a **-emsa-** a descontar el valor a que se refiere la misma, de las sumas de dinero que le adeude **-emsa-**. Si tales sumas no son suficientes, **-emsa-** podrá cobrar el valor de este punto por vía ejecutiva con base en el contrato y la declaración que haga sobre el incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan al valor de este punto. El valor estimado del suministro de energía se calculará como la cantidad de energía contratada multiplicada por el precio mensual correspondiente.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de incumplimiento en el pago de la sanción contenida en la presente cláusula, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y ESTIPULACIONES QUE SOBREVIVEN A LA TERMINACIÓN. Sin perjuicio de las circunstancias particulares señaladas en las demás condiciones del presente contrato, se considerarán causales de incumplimiento del mismo las siguientes:

- 1) Si **-emsa-** deja de cumplir injustificadamente con su obligación de pagar más de dos facturas.
- 2) La falta de suministro de energía total o parcial durante quince (15) días calendarios discontinuos, por causas imputables al VENDEDOR.
- 3) El desplazamiento en la entrada en operación del presente contrato por más de quince días calendario, ocasionado por el incumplimiento de **-emsa-** o del VENDEDOR en el pago de las obligaciones facturadas por el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente.
- 4) Incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes a cualquier de las obligaciones aquí contratadas.
- 5) Si el Vendedor no presentase dentro del plazo estipulado la garantía de cumplimiento del contrato, si su valor fuese insuficiente, su vigencia no cubriera como mínimo el plazo de ejecución del presente contrato y/o su constitución o forma no se ajustase a lo establecido en la Cláusula Décima del presente contrato.
- 6) Si cualquiera de las partes se encuentra en proceso de liquidación, disolución.

- 7) Si cualquiera de las partes se encuentra en proceso de Retiro del Mercado en las condiciones establecidas en la Resolución CREG 156 de 2011, y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan y esta situación afecte el despacho del contrato.
- 8) Si cualquiera de las partes se le inicia un proceso de limitación de suministro y que este efectivamente se materialice.

La terminación del presente contrato no exime a las partes del cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de terminación del mismo.

En el evento de ocurrencia de algunas de las causales de terminación anticipada del contrato, la parte cumplida informará inmediatamente al ASIC para que este deje de considerar dicho contrato en la comercialización del Mercado Mayorista y queda facultada para solicitar la terminación del despacho.

Para efectos de dar aplicación a la terminación unilateral del contrato, la parte cumplida notificará el incumplimiento, a la otra, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, pudiendo la parte cumplida ejercer su derecho a hacer efectiva la Garantía de Pago a que hace referencia la Cláusula Décima del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO. -emsa- y el VENDEDOR podrán ceder total o parcialmente el presente contrato, así como los derechos y obligaciones económicas derivadas del mismo, endoso, cesión y cualquier otro mecanismo de negociación de las facturas emanadas del presente contrato, siempre y cuando exista aceptación previa, expresa y escrita de la otra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE. Para todos los efectos legales se conviene como domicilio la ciudad de Villavicencio. El presente contrato y la totalidad de los derechos y obligaciones que del mismo se derivan se rige e interpreta según las leyes vigentes en la República de Colombia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia o diferencia que ocurra entre -emsa- y el VENDEDOR, relativa a la aceptación, registro, exigibilidad, interpretación, ejecución o liquidación del presente contrato, será resuelta de la siguiente manera: a) Por mutuo acuerdo entre las partes, para lo cual contarán con un plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente en que se le comunique a la otra parte la controversia o diferencia. b) Si se

agota la instancia anterior y las partes no llegan a ningún acuerdo, se acudirá a la jurisdicción ordinaria competente para dirimir el conflicto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. ESTIPULACIONES ADICIONALES.

Modificaciones al contrato: Las modificaciones al contrato solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el contrato haya sido registrado ante el ASIC y deberán constar por escrito en otro sí. En todo caso, ninguna modificación al presente contrato debe tener la capacidad, el propósito o el efecto de ir en detrimento de los derechos e intereses de los usuarios, así como alterar los propósitos y principios establecidos en la resolución CREG 130 de 2019, en especial lo establecido en el numeral 8.14 del artículo 8 de dicha resolución. **Inexistencia de relación laboral:** Las partes contratantes expresamente manifiestan que cada una de ellas es responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones debidas a sus propios trabajadores, quienes prestan sus servicios en forma independiente y sin relación de dependencia frente a la otra parte. **Gastos del contrato:** Los gastos que se ocasionen por el perfeccionamiento del presente contrato serán asumidos por partes iguales entre los contratantes. **Liquidación del contrato:** La liquidación del contrato deberá efectuarse dentro de los dos (2) meses siguientes al pago de la última factura y se hará constar en un acta suscrita por los representantes legales de las partes. **Acuerdos o contratos previos:** El presente contrato constituye un acuerdo total y completo de las partes acerca de la relación comercial que aquí se establece y reemplaza totalmente cualquier acuerdo verbal o escrito anterior al mismo. **Suministro de información financiera:** - **emsa-** se obliga a entregar al VENDEDOR, y mantener actualizada cada vez que se requiera, la información que este último le solicite, la cual estará referida a contactos comerciales, estados financieros certificados, Certificado de Existencia y Representación Legal, o cualquier otra que se requiera para establecer la capacidad de pago. **Autorización de manejo de datos:** Las partes se autorizan recíprocamente de manera permanente e irrevocable para que cada una de ellas consulte, procese, reporte, obtenga, actualice y divulgue en las Centrales de Riesgo y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, cumplimiento y extinción de las obligaciones contraídas o que lleguen a contraerse, fruto del comportamiento comercial y financiero positivo o negativo de cada una de ellas. En consecuencia, quedan recíprocamente autorizadas para reportar y actualizar el comportamiento tanto del VENDEDOR como de **-emsa-** en las mencionadas bases de datos. La permanencia de la información que se refleje dependerá de la forma y oportunidad en que cada una de las partes cumpla sus obligaciones, conforme a los plazos establecidos legal y jurisprudencialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS. El pago del impuesto de timbre que se cause o se llegare a causar y cualquier otro impuesto serán asumidos por la parte que disponga la norma respectiva. Cuando con posterioridad a la fecha de la firma del presente contrato, cualquier impuesto, contribución, gravamen, tasa o transferencia que incida(n) en los precios cotizados, tenga(n) alguna modificación, por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos y/o reglamentaciones para el sector eléctrico que afecten los precios cotizados, sus efectos deberán ser revisados por las partes con el objeto de determinar su aplicación a los precios. Si a consecuencia de la ejecución del presente contrato, se origina el pago de impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional, departamental o municipal, su pago y sujeción pasiva serán los que se deriven de las normas legales que los regulen.

ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL

-emsa- descontará de los pagos la Estampilla Pro-Electrificación Rural, correspondiente al 2% sobre el valor del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - PUBLICIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Cada una de las partes conviene en obtener autorización por escrito de la otra parte antes de hacer anuncios publicitarios, sobre las actividades desarrolladas por ésta en relación con el contrato, sobre ella o sus operaciones. De igual manera las partes deberán exigir de sus empleados y proveedores, si los tuviere, el cumplimiento de este requisito.

Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del contrato, de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución del contrato, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales informaciones.

PARAGRAFO: No se considera violación de la confidencialidad cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa, o en cumplimiento de lo dispuesto en la regulación vigente, cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PRÁCTICAS DE NEGOCIOS: 1) Prácticas de Negocios: Las partes en la ejecución del contrato, establecerán y mantendrán prácticas, procedimientos y controles de negocios adecuados, para evitar cualquier situación que pueda afectar adversamente o presentar conflicto de intereses entre ellas. Esta obligación será aplicable también a las actividades de los empleados de las partes en sus relaciones con sus empleados, sus familiares, o terceros, por razón de la ejecución del contrato. Las partes establecerán precauciones para impedir que sus empleados hagan, reciban, proporcionen u ofrezcan regalos sustanciales, atenciones excepcionales, pagos, préstamos u otras consideraciones similares a los funcionarios de ambas empresas y a sus familiares. 2) Exactitud de los Registros: Las partes garantizan que todos los registros financieros, facturas y demás reportes que presenten, reflejarán en forma fidedigna los hechos relativos a las actividades y transacciones llevadas a cabo por razón del contrato, información en la cual se podrá confiar y tomar como completa y exacta para cualquier registro o reporte que con base en ella deba elaborar. 3) Cumplimiento con la Ley: Las PARTES se comprometen a cumplir la Ley aplicable. No obstante, cualquier otra disposición en contrario, ninguna cláusula podrá ser interpretada o aplicada en el sentido que implique que **-emsa-** o el VENDEDOR hagan algo que pudiera tener como efecto la violación de la Ley. Las PARTES convienen en no hacer pagos impropios, sea a funcionarios públicos o a personas o grupos por fuera de la Ley, relacionados con la ejecución del contrato. 4) Aviso de Incumplimiento: Las partes se comprometen a dar aviso en caso de incumplir con las disposiciones de esta cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CAMBIOS REGULATORIOS. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del presente contrato se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambio en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del contrato y los derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente aceptan que estas modificaciones se entenderán incorporadas en el contrato sin que se requiera modificación para ello.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CÓDIGO ÉTICO Y AUDITORÍA. Las partes declaran que darán cumplimiento a los códigos de ética, programas de compliance o programas de transparencia de cada una de las empresas, los cuales forman parte integral del presente contrato. De la misma manera, se comprometen a dar estricto cumplimiento a las pautas de comportamiento ético allí previstas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – CUMPLIMIENTO Y PROTECCIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Las partes con la firma del presente Contrato, otorga su manifestación clara y expresa que apoya y respeta la protección de los derechos humanos cumpliendo la Ley Colombiana y los principios proclamados internacionalmente por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Así mismo declaran que conocen, están familiarizados y comprenden lo previsto en la Política de Derechos Humanos, así como su propósito, y cualquier otra ley de protección de derechos humanos aplicables en una jurisdicción en la que cada uno de ellos o cualquiera de las partes del presente Contrato hayan llevado [o lleven] a cabo operaciones comerciales.

En este sentido, manifiestan que se obligan a cumplir las normas y políticas establecidas en materia de protección de los derechos humanos y declaran que cuentan con procedimientos necesarios para evitar cualquier tipo de violación en esta materia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE, CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Las Partes se obligan a implementar y mantener las medidas de debida diligencia necesarias para evitar que sus operaciones, y/o la ejecución del presente Contrato, sean utilizadas para el ocultamiento, manejo o inversión de recursos provenientes de actividades ilícitas, o para dar apariencia de legalidad a las mismas. En consecuencia, declaran que el origen de los recursos destinados al cumplimiento del objeto contractual proviene y se destina a actividades lícitas. Así mismo, Las Partes declaran que cumplen con lo dispuesto en las normas sobre transparencia y ética empresarial, y sobre prevención y control de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que apliquen a su naturaleza. Igualmente, declaran que no tienen conocimiento de que sus representantes legales, administradores, revisores fiscales o sus beneficiarios finales, se encuentren vinculadas en procesos penales por lavado de activos y sus delitos fuente, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o registrados en las listas vinculantes para Colombia.

Causales de terminación unilateral: Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Contrato de manera inmediata y unilateral, sin lugar a indemnización de ninguna naturaleza, cuando la otra Parte, sus representantes legales, administradores, revisores fiscales o sus beneficiarios finales:

1. Sean vinculados formalmente a procesos judiciales, o condenados por autoridades nacionales o internacionales por delitos de lavado de activos y sus delitos fuente, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
2. Sean incluidos en listas vinculantes y restrictivas para Colombia en materia de control de LA/FT, tales como la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (**ONU**), la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior (**OFAC**) del Departamento del Tesoro de los EE. UU., o similares de carácter público.

PARÁGRAFO PRIMERO. Actualización de información y debida diligencia: Las Partes se obligan a suministrar de manera fidedigna toda la información requerida para el conocimiento de la contraparte y la identificación del beneficiario final. Asimismo, deberán informar por escrito cualquier modificación en sus datos de contacto, representación legal, composición accionaria o situación jurídica dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cambio. Sin perjuicio de lo anterior, la información deberá ser actualizada anualmente mediante los formatos que la contraparte disponga para tal fin, incluyendo la declaración de origen de fondos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Tratamiento de datos personales: La información suministrada en virtud de esta cláusula será tratada conforme con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que regulen la protección de datos personales. El titular de los datos autoriza su tratamiento exclusivamente para fines de prevención de riesgos legales, cumplimiento normativo y reporte a autoridades competentes.

PARÁGRAFO TERCERO. Efectos de la terminación: Dada la naturaleza del riesgo asociado a las conductas descritas en esta cláusula, la terminación del contrato operará de pleno derecho y no requerirá de previo aviso ni de plazos de subsanación. La Parte que ejerza la terminación procederá a la liquidación del contrato en el estado en que se encuentre, reteniendo los pagos pendientes si así lo ordenara una autoridad competente o si fuera necesario para mitigar el riesgo de contagio legal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LAS PARTES. Las Partes deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente contrato, so pena de que se le declare su incumplimiento y se hagan efectivas las penas, garantías y las demás indemnizaciones que sean del caso.

PARAGRAFO PRIMERO: El no ejercicio de un derecho legal o contractual no supone renuncia a los mismos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA, MANIFESTACIONES. En desarrollo del presente contrato, las Partes se comprometen a dar cumplimiento a toda la normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no contratarán personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños de la explotación económica y/o de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual, o para su desarrollo social. 2) Igualmente las Partes manifiestan que han tomado las medidas requeridas para acoger y aplicar los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3) Así mismo las Partes manifiestan individualmente que: (i) cumplen con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) Han adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuentan con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realizan labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA, BUENAS PRÁCTICAS EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Las Partes declaran que, durante la vigencia del presente contrato, implementarán todas las medidas posibles para tener buenas prácticas en temas de salud y seguridad en el trabajo, y que se encuentran en trabajo constante por tener mejoras y obtener así, los mejores estándares de calidad relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo. Adicionalmente, cumplen con las normas aplicables en Colombia sobre esta materia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, para su ejecución se requiere de su registro ante el ASIC y de la entrega a satisfacción, de la garantía de cumplimiento a cada una de Las Partes.

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. Serán parte integrante del presente contrato los Anexos de Cantidades de Energía y Precio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán remitidas por las partes así:

VENDEDOR:

COMPAÑÍA: XXXXXX SA ESP

DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELÉFONO: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-MAIL: XXXXXXXX@

CIUDAD: XXXXXX

COMPRADOR:

COMPAÑÍA: **-emsa-** E.S.P. S.A.

DIRECCIÓN: Calle 37 No.45-53 Barzal Alto

TELÉFONO: (608) 6614400 ext. 132

EMAIL: juan.vanegas@emsa-esp.com.co

CIUDAD: VILLAVICENCIO, COLOMBIA

En señal de aceptación el presente contrato se firma digitalmente por parte del Vendedor en las fechas que aparecen al pie de las firmas.

EL VENDEDOR

COMPRADOR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

EDWIN DAVID GUZMÁN B.

Representante Legal

ANEXO 7.2. HORAS POR MES

Mes	Días	Horas	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
Feb	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
Mar	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
Abr	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
May	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
Jun	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
Jul	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
Ago	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
Sep	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
Oct	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
Nov	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
Dic	Hábil																										0
	Sábado																										
	Festivo																										
TOTAL AÑO																										0	

ANEXO 7.3. PRECIOS CANTIDADES DE ENERGÍA

A SUMINISTRAR EN PESOS DE DICIEMBRE DE 2025 (PROVISIONAL)

PRODUCTO XXXX

PERIODO AÑO XXXX AL XXXXX

PRECIO DE LA ENERGÍA	
AÑO	Precio \$kWh
202X	
202X	
202X	
202X	
202X	
202X	
202X	
202X	
202X	
202X	

EL VENDEDOR

-EMSA-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

Calle 37 A No. 45-53 Barzal alto, PBX 6614000
Línea Gratuita Nacional – 018000918615
Email: gsgd.radicacion@emsa-esp.com.co
Villavicencio – Meta – Colombia
Nit: 892.002.210-6
www.electrificadoradelmeta.com.co

EDWIN DAVID GUZMÁN B.

Representante Legal



AM-2000931

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification



ANEXO 7.4. PRODUCTOS Y CANTIDADES

Ver Documento Excel Anexo 1 y 1ª



ANEXO 7.5. FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA

Fecha:

Señores

ELECTRIFICADORA DEL META

Villavicencio

Asunto: Declaración Juramentada

La empresa XXXXXXXXXXXXXXXX identificada con el NIT No XXXXXXXXXXXXXXXX, en caso de resultar seleccionada cuyo objeto es XXXXXXXXXXXXXXXX, declara bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

- Que es el único beneficiario del contrato que se llegue a suscribir
- Que el origen de sus recursos proviene del aporte de sus accionistas y del ejercicio legal de sus operaciones en el territorio nacional de la república de Colombia
- Que ni la firma, ni sus socios o accionistas tienen conocimiento de situaciones que representen un conflicto de interés para la provisión de un bien o prestación de un servicio en la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

A continuación, se listan los accionistas y socios de la firma:

Nombre Completo	No. C.C.

Atentamente,

Firma

Nombre del Representante Legal



ANEXO 7.6. FORMATO TRATAMIENTO DE DATOS PROVEEDORES

LA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P., (en adelante LA EMPRESA), ostentará la calidad de responsable del Tratamiento de Datos Personales y por ende es quien decidirá sobre el tratamiento que se le dé a sus datos personales.

En cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos (1581 de 2012) y sus decretos reglamentarios, le informamos que los datos personales facilitados de manera voluntaria quedarán incorporados de forma confidencial en las bases de datos de proveedores.

Asimismo, al registrarse, presta su consentimiento libre y expreso para que ELECTRIFICADORA EL META S.A. E.S.P. utilice sus datos personales con los fines de: i) efectuar el análisis de las propuestas presentadas; ii) evaluar la capacidad e idoneidad del proveedor potencial para atender los requerimientos de compra; iii) valorar el cumplimiento de los parámetros de calidad y seguridad por parte de los potenciales proveedores; iv) mantener comunicación en relación con los productos y servicios ofertados; v) adelantar el proceso de compra con el proveedor que resulte seleccionado; vi) consolidar un banco de proveedores potenciales para futuros requerimientos de productos y servicios que surjan; vii) Tramitar el ingreso y selección del proveedor a través del Formulario único de creación de proveedores, viii) realizar el control y seguimiento sobre las obligaciones derivadas de la aprobación de la compra, ix) consultar el estado de sus obligaciones económicas con la empresa mediante revisión en centrales de información o registros internos, únicamente frente a información financiera, crediticia, comercial y de servicios conforme a lo regulado en la ley 1266 de 2008 (Habeas Data Financiero) x) Generar certificados para acreditar la calidad de proveedor en la Empresa, xi) Compartir y recibir su información con entidades que pertenezcan a su mismo grupo económico.

Lo invitamos a que conozca la Política de Protección de Datos Personales la cual se encuentra disponible para su consulta en el sitio web WWW.ELECTRIFICADORADELMETA.COM.CO. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información, tenga en cuenta que como titular de datos personales puede formular consultas y reclamos mediante comunicación enviada a los canales de atención dispuestos en la política, especialmente al **área de servicio al cliente (pqr@emsa-esp.com.co)** con el fin de ejercer sus derechos a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales o revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los mismos.

Con la suscripción de este documento, manifiesto mi consentimiento para el tratamiento de datos personales y mi aprobación frente a la totalidad de su contenido, incluyendo la veracidad y calidad de la información, reconociendo que la temporalidad del tratamiento atenderá a la duración de la relación contractual y el almacenamiento contable que exige la Legislación en Colombia, además me comprometo a actualizar cada año toda mi información y dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se produzca cualquier modificación a los datos aquí consignados.

Igualmente declaro que mis ingresos y mis activos provienen de actividades lícitas. Me comprometo a mantener un ambiente de trabajo libre de la contaminación del narcotráfico, contrabando y terrorismo, de acuerdo a la alianza empresarial para un comercio seguro. (BASC)= Alianza Empresarial para un Comercio Seguro.

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

C.C: _____

ANEXO 7.7. FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE / PROVEEDOR

	FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/ PROVEEDOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CODIGO:</td> <td>FO-GE-CU-01</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN:</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>3/02/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GESTIÓN DEL RIESGO</td> </tr> </table>	CODIGO:	FO-GE-CU-01	VERSIÓN:	01	FECHA:	3/02/2026	GESTIÓN DEL RIESGO	
CODIGO:	FO-GE-CU-01									
VERSIÓN:	01									
FECHA:	3/02/2026									
GESTIÓN DEL RIESGO										
Inscripción ☐ Actualización ☐ FECHA DÍA MES AÑO 										
PERSONA NATURAL										
Nombre completo NIT ☐ C.C. ☐ De Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Dirección de notificación Ciudad Teléfono E-mail Profesión										
PERSONA JURIDICA										
Nombre o razón Social NIT Dirección de notificación Ciudad Teléfono Tipo de Empresa Sector de la economía ¿Cuál?										
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL										
Nombre completo Tipo de documento N° Fecha de expedición Lugar de expedición Nacionalidad										
INFORMACIÓN DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS										
Identificación de los socios o accionistas con participación en el capital social de la empresa (en caso de requerirse mas espacios debe anexarse la relación)										
Razón Social o Nombres Completos	Tipo de Identificación	Número % de Participación								
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
	CC ☐ T.I ☐ C.E ☐ NIT ☐ OTRO									

INFORMACIÓN GENERAL (Personas naturales y jurídicas)		
Descripción actividad económica		Código CIIU
Ingresos mensuales (Pesos)	Egresos mensuales (Pesos)	Activos (Pesos)
Pasivos (Pesos)	Patrimonio (Pesos)	Otros ingresos (Pesos)
Concepto de otros ingresos		
La organización que represento cuenta con un sistema, políticas, procedimientos, controles y/o medidas internas orientadas a la prevención, detección y gestión de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno, corrupción y demás riesgos y delitos relacionados: Si ☐ No ☐		

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

1. ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES: Obrando en nombre propio o en representación de _____, de manera voluntaria y bajo la gravedad de juramento, afirmo que todo lo aquí consignado es cierto y realizo las siguientes declaraciones de origen de los fondos y/o bienes: I) Declaro que los recursos empleados para la constitución y operación de la persona jurídica que represento, o los recursos de origen personal cuando se trate de persona natural, así como aquellos destinados a la ejecución de las actividades relacionadas, no provienen de ninguna actividad ilícita o ilegales. II) Que los recursos de mi propiedad o de la persona jurídica que represento provienen de las siguientes fuentes lícitas (detalle, ocupación, oficio, actividad, negocio, etc) _____. III) Que los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial con **emsa**, no se destinarán para la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. IV) Que autorizo a **emsa** para tomar las medidas correspondientes en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a **emsa** de toda responsabilidad que se derive de ello. V) Que me obligo en nombre propio o de la entidad que represento a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formato para lo cual reportaré, por lo menos una vez al año, o cada vez que se generen cambios respecto a la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga **emsa**, incluida la información de los socios, accionistas y beneficiarios finales.

2. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: I) Autorizo a **emsa**, para realizar cualquier tratamiento sobre los datos aquí consignados, tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos, tendiente a la conformación y actualización de las bases de datos de la empresa. II) Autorizo la verificación de los datos aquí consignados ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con **emsa** o con quien represente sus derechos, especialmente para el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a **emsa**. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes, usted podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, así como revocar la autorización otorgada, mediante consulta o reclamo dirigido al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Lo invitamos a consultar la Política de Tratamiento de la Información Personal de **emsa**, la cual se encuentra disponible en la página web: www.electrificadoradelmeta.com.co

3. CONFLICTO DE INTERÉS: I) ¿El (los) representante(s) legal(es), socios o beneficiarios finales tiene vínculos de consanguinidad, afinidad, civil o comercial con algún trabajador de **emsa**? En caso afirmativo diligencie los siguientes campos:

Nombre del Colaborador: _____ Cargo: _____

II) ¿En alguna oportunidad, el (los) representante(s) legal(es), socios o beneficiarios finales, han sido trabajadores de **emsa**? En caso afirmativo diligencie los siguientes campos:

Nombre del Colaborador: _____ Cargo: _____

Autorizo a **emsa** para que, de considerarlo necesario, dé por terminado(s) el o los contrato(s), en caso de presentarse infracción a cualquiera de las disposiciones contenidas en este documento. Así mismo, exoneró a **emsa** de toda responsabilidad derivada de la información errónea, falsa o inexacta que haya suministrado, o del incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.

En constancia de comprensión y conformidad con lo anterior, firma:

Personas jurídicas: Representante legal o Revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo.
Personas naturales: La misma persona natural referenciada en el formulario.

Firma _____

Nombre _____

Documento de identidad No. _____



ANEXO 7.8. MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Villavicencio, XX de XXXX de 202X

Señores
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Calle 37ª No. 45-53 Barzal alto
Villavicencio

Asunto: Presentación de Oferta para el suministro de energía eléctrica, comprendida para el periodo 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2036 - Convocatoria Pública SICEP CP-EMSC-001-2026.

De acuerdo con las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública XXX y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicho Pliego y en sus anexos, y luego de haber recibido las aclaraciones solicitadas, declaramos que los aceptamos en su integridad, y por ello presentamos oferta para el suministro de energía eléctrica al mercado regulado de EL CONTRATANTE durante el(los) período(s) comprendido(s) entre _____. Entendiendo que, de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC.

Ejecutaremos el contrato por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en la propuesta de suministro de energía.

Mantendremos válida nuestra oferta por el término de cuarenta y cinco (60) días hábiles calendario contados a partir de la fecha de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los oferentes hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento



del contrato. En caso de requerirse se solicitará la ampliación de la validez y la vigencia de Garantía de Seriedad.

Manifestamos que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el contrato, previa autorización escrita de **-emsa-** y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución.

Informamos que el (la) señor(a) _____, cargo _____, representará a nuestra sociedad en la audiencia pública, con poder de presentar las observaciones y reclamaciones que considere pertinente.

Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que **-emsa-** considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para **-emsa-** conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.

Atentamente,

Nombre de EL PROPONENTE:

NIT de EL PROPONENTE:

Número o Código de Verificación de la Cámara de Comercio:

Dirección completa:

Teléfono fijo No:

Celular No:

Nombre del responsable de gestionar la Oferta:

Teléfono y dirección electrónica del responsable:

Nombre del Representante Legal:

Documento de identidad del Representante Legal:

Firma del Representante Legal:

¿Es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio? Sí No

Si su respuesta es afirmativa, favor informar el Municipio. _____.



ANEXO 7.9. MODELO DE REGLAMENTO FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El COMPRADOR pagará el valor de la energía suministrada en pesos colombianos, en los términos del presente contrato, así:

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5° literal L de la Resolución Creg N° 020 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Resolución Creg N° 167 de 2008, las partes acuerdan que El COMPRADOR efectuará el pago primer día hábil siguiente al mes de consumo, si el día de pago es un día no hábil el pago se realizará el día hábil siguiente a la fecha de pago, conforme al precio estipulado en la cláusula quinta y el ajuste establecido en la cláusula sexta de este contrato.

El COMPRADOR al momento del pago de las respectivas facturas practicará los descuentos acordados con el VENDEDOR.

Facturación

Para cobrar el valor de la energía suministrada, el VENDEDOR deberá presentar la factura dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes posterior al mes de consumo. El valor a facturar se determinará de la siguiente forma: El valor total de la factura se presentará con cero (0) decimales y será calculado como el producto de las cantidades indicadas en los anexos, previa validación con los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en versión TXF y multiplicadas por los precios establecidos en los mismos, precios debidamente actualizados mediante la fórmula de ajuste indicada en la cláusula sexta de este contrato.

Toda factura electrónica debe ser enviada únicamente al buzón de correo autorizado recepcion.facturaelectronica@emsa-esp.com.co desde el sitio diseñado por su proveedor tecnológico para este fin, la cual debe contener la siguiente estructura en el asunto, según la versión 1.9 del anexo técnico factura electrónica:

NIT del facturador electrónico; nombre del facturador electrónico; número del documento electrónico; código del tipo de documento; nombre comercial del facturador; ejemplo:



809002625; INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS; FE073203214; 01; INTERNACIONAL DE ELECTRONICOS SAS.

Nota. Factura que no sea enviada al buzón autorizado; no se tendrá en cuenta para radicación y sus respectivos tramites internos ara causación y pago dentro de la compañía.

Siempre se deberá adjuntar archivo comprimido .ZIP denominado AttachemendDocument que contiene el archivo XML y el PDF con la presentación gráfica.

Nota. Si el adjunto no contiene a la información solicitada, no se tendrá en cuenta para radicación y sus respectivos trámites internos dentro de la compañía. El proveedor deberá enviar nuevamente la información completa al buzón electrónico autorizado.

Solo se puede radicar una factura por mail.

La numeración de la factura debe:

- Encontrarse dentro del rango autorizado por la DIAN
- El prefijo de ésta, si lo tiene, y
- La resolución de facturación debe estar vigente

Verifique que su factura cumpla con los requisitos exigidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario Colombiano y el artículo 11 de la Resolución 0165 de 2023.

La Electrificadora del Meta debe informar al proveedor o acreedor la aceptación o rechazo de la factura electrónica e indicar el porqué de su rechazo, para lo cual el obligado a facturar electrónicamente deberá informar los medios tecnológicos que disponga para este fin.

Cuando la factura electrónica haya sido rechazada por -emsa-, por algunas de las razones ya expuestas, y la misma sea objeto de anulación o modificación, el obligado a facturar electrónicamente deberá emitir la correspondiente nota crédito, dejando clara la justificación de esta. En caso de anulación, el número de la factura anulad no podrá ser utilizado nuevamente.

Cuando deban expedirse notas crédito y/o débito, las mismas deben generarse en el formato electrónico XML que establezca la DIAN, corresponder a un sistema de numeración consecutiva propio de quien las expide y contener como mínimo la fecha de expedición, el número y la fecha de las facturas a las cuales hacen referencia, cuando sea el caso; así mismo, el nombre o razón social y Nit del obligado a facturar y del



adquiriente, descripción de la mercancía, número de unidades, valor de los impuestos, valores unitario y valor total.

Diferencias entre Facturación y Consumo o Precio.

En caso de presentarse diferencias entre los datos facturados y los consumos reales se procederá de la siguiente manera:

Cuando la diferencia entre el valor facturado y el realmente suministrado sea inferior al 50%, el VENDEDOR deberá elaborar una factura de ajuste débito cuando el suministro real sea superior al facturado o una nota crédito cuando el suministro real sea inferior al facturado, por la diferencia a que haya lugar.

En ningún caso el vencimiento de la factura de ajuste podrá ser anterior al vencimiento de la factura original que modifica.

Refacturaciones.

Se refacturará cuando la diferencia entre lo facturado y lo realmente suministrado sea superior al 50 %. En este caso se devolverá la factura para su corrección.

El procedimiento para el pago de la nueva factura será el siguiente: la factura debe ser enviada al COMPRADOR al buzón autorizado.

El proveedor deberá emitir la respectiva nota crédito o débito y emitir una nueva factura que de igual forma, junto con las respectivas notas y archivo xml, deberá enviar al correo repcion.facturaelectronica@emsa-esp.com.co en las condiciones señaladas en el ítem de facturación.



En ningún caso el vencimiento de la nueva factura podrá ser anterior al vencimiento de la factura original que reemplaza.

Tasa de Actualización Facturas de Ajuste.

Si el vencimiento de la nota contable de ajuste es posterior a la fecha de vencimiento de la factura original que modifica, el COMPRADOR, para el caso de la nota débito, o el VENDEDOR, para el caso de la nota crédito, reconocerá a la otra parte una tasa de actualización equivalente al DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste.

Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o débito de ajuste.

Pagos.

Los pagos serán aplicados de conformidad con lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil, los pagos que realice EL COMPRADOR se imputarán en primer lugar a los intereses de mora y corrientes y luego al capital de las deudas, de Mayor antigüedad. El pago de las facturas emitidas, deberá realizarse mediante consignación o transferencia electrónica en la cuenta de xxxxxx de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx numero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a nombre de xxxxxxxxxxxxxx. o en otras cuentas bancarias que EL VENDEDOR tiene habilitadas para estos pagos; Para esto, deberá ponerse en contacto con su Ejecutivo de Atención al Cliente quien le informará al respecto. El pago respectivo, deberá realizarse dentro del horario bancario establecido por la entidad financiera elegida por EL COMPRADOR. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pago deberá estar acreditado en la cuenta de EL VENDEDOR el día pactado en el numeral anterior. EL COMPRADOR, deberá enviar el comprobante de la consignación o transferencia al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EL VENDEDOR se compromete, durante la ejecución del contrato, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar.



ANEXO 7.10. PAGARÉ N°. 00 /2026

Electrificadora del Meta S.A. E.S.P **-emsa-**, empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, debidamente constituida por escritura pública No.6353, del 18 de diciembre de 1981, legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Villavicencio bajo el número 2336 del libro IX, con domicilio principal en la misma ciudad, representada legalmente por EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ , mayor de edad, e identificado como aparece al pie de su firma, promete pagar de manera incondicional e indivisible las siguientes sumas: (a) Por concepto de capital _____, pesos colombianos (\$ m/cte), (b) Por concepto de intereses _____, pesos colombianos (\$ m/cte), y (c) Por concepto de cláusula penal pecuniaria _____, pesos colombianos (\$m/cte), a **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, suma que será cancelada en la fecha de vencimiento de la Obligación de Pago, según carta de instrucciones anexa. Si el pago del valor adeudado no se efectúa en la fecha prevista para el vencimiento, **-emsa-** reconocerá y pagará intereses moratorios sobre el monto en mora, a la tasa máxima legal permitida, desde el día de la mora hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.



Para constancia se firma en _____ a los _____ Días del mes de _____ de _____.

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
C.C. 79.411.242 de Bogotá D.C
Representante Legal
Electrificadora del Meta S.A E.S.P. -emsa-

ANEXO 7.11. CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGARÉ EN BLANCO N°.
XXXX/2026

Doctor
XXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXX

Estimado Doctor(a) XXXXXX:

Por medio de la presente, y actuando en mi calidad de Representante Legal de la sociedad Electrificadora del Meta S.A E.SP **-emsa-** los faculto de manera irrevocable para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, procedan a llenar los espacios en blanco que presenta el pagaré a la orden identificado con el número **00X/2026** que hemos otorgado a su favor, el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor del capital más intereses o de cláusula penal que **-emsa-** deba a ustedes como resultado de la Obligación de Pago prevista en desarrollo del contrato No. XXXXXX-CP-EMSC-001-2026

2. Los espacios en blanco se llenarán en caso de que **-emsa-** incumpla sus obligaciones exigibles en desarrollo del contrato No. XXXXXX-CP-EMSC-001-2026. Estas obligaciones de pago se encuentran garantizadas con el pagaré en blanco que acompaña la presente carta de instrucciones.

3. El pagaré será exigible a la vista o en la fecha que establezca XXXXXX.

4. Como fecha de emisión del pagaré No.00X/2026 podrá anotar la que corresponda al día en que sea llenado.

Para constancia se firma en _____, a los ____ días del mes de _____.

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ

C.C. 79.411.242 de Bogotá D.C

Representante Legal

Electrificadora del Meta S.A E.S.P. **-emsa-**

ANEXO 7.12. RUT EMSA – CAMARA Y COMERCIO

Se anexa como adjunto

ANEXO 7.13. FORMATO GARANTIA BANCARIA

Se anexa formato